
반려동물 장묘서비스 이용 실태조사

[국 은 속 차장]

2022. 12.



한 국 소 비 자 원
시장조사국 온라인거래조사팀

목 차

I. 조사 개요	1
1. 조사 배경 및 목적	1
2. 조사 내용 및 방법	2
3. 조사기간 및 담당자	2
II. 일반 현황	3
1. 반려동물 장묘업 현황	3
2. 국내 법규	7
3. 주요 해외 동물사체 처리 관련 법제	13
III. 반려동물 장묘 관련 소비자 불만 현황	14
1. 소비자 불만 현황	14
2. 주요 불만 유형 및 사례	15
IV. 반려동물 장묘서비스 이용 관련 소비자 인식조사	17
1. 소비자 인식조사 개요	17
2. 소비자 인식조사 결과	17
V. 반려동물 장묘업체 등의 실태조사	42
1. 동물장묘업체의 소비자 정보제공 실태	42
2. 동물 장례대행업체의 소비자 정보제공 실태	51
VI. 문제점 및 개선방안	59
1. 반려동물 장묘 관련 소비자 정보제공 강화	59
2. 준수사항 위반 동물장묘업자에 대한 관리·감독 강화	61
3. 동물 장례대행업체에 대한 관리 필요성	61
4. 반려동물 관련 정보제공 및 소비자의식 제고	62
VII. 향후 조치 계획	63
참고문헌	64

‘표’ 목차

【표 1-1】 반려동물 사망 시 처리 실태	1
【표 2-1】 동물장묘업체 영업소재지 현황	4
【표 2-2】 연도별 동물장묘업체 현황	5
【표 3-1】 반려동물 장묘 관련 소비자 불만 현황(연도별)	14
【표 3-2】 반려동물 장묘 관련 불만 유형별 현황	15
【표 4-1】 반려동물의 무게(n=1,000)	18
【표 4-2】 반려동물 사체 처리 방법(n=1,000)	18
【표 4-3】 동물등록 말소신고를 하지 않은 이유(n=591)	19
【표 4-4】 향후 반려동물 사체 처리 방법(n=1,000)	20
【표 4-5】 동물장묘시설(업체) 이용 경로(n=300)	21
【표 4-6】 동물장묘시설(업체) 선택 시 고려사항(n=300)	22
【표 4-7】 동물장묘업체의 인터넷 홈페이지 운영 여부(n=300)	22
【표 4-8】 동물장묘업 등록번호 표시 여부(n=179)	23
【표 4-9】 동물장묘업 등록번호 표시 여부를 알지 못한 이유(n=95)	24
【표 4-10】 통신판매업 신고번호 표시 여부(n=179)	24
【표 4-11】 통신판매업 신고번호 표시 여부를 알지 못한 이유 (n=99)	25
【표 4-12】 동물 장묘서비스 및 장례용품 관련 비용 고지(n=179)	26
【표 4-13】 동물 장례용품 정보 안내(설명) 여부(n=179)	26
【표 4-14】 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약체결 방식(n=300)	27
【표 4-15】 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약서 작성(n=300)	28
【표 4-16】 동물 사체 운반(운송) 방법(n=300)	28
【표 4-17】 동물장례 등을 위해 이용한 업체(n=300, 복수응답)	29
【표 4-18】 동물 장례대행업체 등이라는 사실을 알기 쉽게 안내했는지 여부(n=64) ..	29
【표 4-19】 이용한 장묘서비스 및 장례용품(n=300, 복수응답)	30
【표 4-20】 반려동물 장묘서비스 및 장례용품 관련 총 비용(n=300)	30
【표 4-21】 반려동물 장례절차 등 확인 여부(n=300)	31
【표 4-22】 장례확인서 수령 여부(n=300)	32
【표 4-24】 장묘시설 이용 관련 항목별 만족도(n=300)	33
【표 4-25】 향후 장묘시설(업체) 탐색 경로(n=550)	34
【표 4-26】 향후 장묘시설(업체) 선택 시 고려하려는 사항(n=550)	35
【표 4-27】 합리적인 반려동물 장묘 관련 총 비용(n=550)	35

‘표’ 목차

【표 4-28】 반려동물의 범위 관련 인식(n=1,000)	36
【표 4-29】 법적 금지행위에 대한 인식(n=1,000)	37
【표 4-30】 법적 금지행위 인식과 사체 처리 방법(n=1,000)	37
【표 4-31】 동물사체 처리와 환경오염 유발가능성에 대한 인식(n=1,000)	38
【표 4-32】 반려동물 장묘 관련 정책 등에 대한 인식도(n=1,000)	38
【표 4-33】 반려동물 사체 처리 관련 피해 경험(n=1,000)	39
【표 4-34】 피해 유형 (n=233, 복수응답)	40
【표 4-35】 장례용품 강매 피해(n=90, 복수응답)	40
【표 4-36】 장례일정 변경 관련 피해(n=26)	41
【표 4-37】 장례용품 품질 관련 피해(n=35, 복수응답)	41
【표 5-1】 동물장묘업 등록증 게시 여부 등	43
【표 5-2】 장례절차에 대한 안내	46
【표 5-3】 장례절차 안내의 충실성	46
【표 5-4】 장례용품에 대한 설명	48
【표 5-5】 장례용품에 대한 비용고지	48
【표 5-6】 동물장례식장 관련 정보제공	50
【표 5-7】 개별화장 또는 참관 안내	50
【표 5-8】 동물 장례대행업체의 통신판매업 신고번호 표시 등	52
【표 5-9】 동물 장례대행업체의 동물장묘업 대행의 표시 여부	55
【표 5-10】 동물 장례대행업체의 동물사체 운반(운송)서비스 여부	58

‘그림’ 목차

【그림 4-1】 동물장묘업체 홈페이지의 장묘업 등록번호 표시	23
【그림 4-2】 동물장묘업체 홈페이지의 통신판매업 신고번호 표시	24
【그림 4-3】 장례확인서	32
【그림 4-4】 이동식 반려동물 화장 및 찾아가는 장례서비스	39
【그림 5-1】 동물장묘업 등록증 게시 또는 등록번호 표시 위치	44
【그림 5-2】 동물사체 운반(운송)서비스 광고	47
【그림 5-3】 동물장묘업체 온라인예약 기능	49
【그림 5-4】 동물 장례대행업체의 동물장묘업 정식등록 안내 표시	53
【그림 5-5】 동물 장례대행업체의 대행 표시	54
【그림 5-6】 동물 장례대행업체의 대행 미표시	54
【그림 5-7】 동물 장례대행업체의 동물사체 운반(운송)서비스 광고	57
【그림 6-1】 e하늘장사정보시스템	60

I 조사 개요

1. 조사배경 및 목적

- 반려동물을 양육하는 가구가 증가¹⁾하면서 반려동물의 복지에 대한 관심도 높아지고 있으며, 최근에는 반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 펫팸족^{*}이 등장하는 등 펫 휴머니제이션(pet humanization)^{**} 경향이 대두됨.

* 반려동물을 뜻하는 펫(pet)과 가족(family)이 합성된 신조어(네이버 시사상식사전)

** 반려동물을 가족이나 친구의 역할을 수행할 수 있는 인간의 대리자로 인식하고, 인간과 같은 속성을 가진 인격체로 대우하는 현상

- 이에 따라 양육하던 반려동물의 죽음을 가족 구성원의 사망으로 보아 인도주의적으로 장례를 치르겠다는 수요²⁾가 상당수 나타나고 있으며, 관련 산업인 동물장묘업체의 수도 매년 증가하여 '22년 12월 기준 65개소³⁾가 운영되고 있음.

【표 1-1】 반려동물 사망 시 처리 실태⁴⁾

법규 준수	관련 법규	동물 사체에 대한 취급	처리 방법	문제점
합법	폐기물관리법	폐기물	쓰레기 종량제 봉투	비인도주의적 처리
		의료 폐기물	일괄 소각	비인도주의적 처리
	동물보호법	화장 등 장례의 대상	화장·건조·장수분해장 [*]	장묘시설에 대한 주민 반감
불법	-	-	매립 또는 무단투기	환경오염 및 혐오감 유발

* 화장은 가스 또는 등유로 사체를 연소하는 방법이고, 건조장은 고출력의 전기로 사체 수분을 제거하는 방법이며, 수분해장은 물에 알칼리 용액을 넣고 열과 압력을 이용해 가수분해하는 방법임

1) '2021년 동물보호에 대한 국민의식조사(농림축산식품부)'에 따르면, 반려동물 양육 비율은 2018년 23.7%, 2019년 26.4%, 2020년 27.7%, 2021년 25.9%(조사방법 변경, 2020년과 동일 기준일 경우 28.5%)로 증가 추세임.

2) '2018년 동물보호에 대한 국민의식조사(농림축산식품부)'에서는 반려동물 사망 시 처리계획으로 반려동물 장묘 시설 이용이 55.7%로 가장 많았고, 다음으로 주거지·야산 매립 35.5%, 동물병원에서 처리 8.5%, 쓰레기 봉투에 담아 처리 5.0% 순으로 나타났음.

3) 현재 동물보호관리시스템(농림축산식품부(농림축산검역본부)가 각 시도(시군구)의 동물보호업무 담당부서와 연계하여 동물보호업무 전반을 통합적으로 관리하기 위해 운영하고 있는 시스템)에 등록된 동물장묘업체의 수

4) 최시영, '반려동물 장묘현황과 개선방안 고찰 토론회 자료집(2019)' 일부 수정

- ☐ 그러나, 소비자들이 동물장묘업체를 선택하여 반려동물의 장례를 치르는 과정에서 ① 고지와 달리 과도한 장례비용이 청구되거나, ② 사전동의 없는 합동 화장, ③ 유골 훼손 또는 바꿔치기 등의 소비자 문제가 나타나고 있음.
- 특히, 동물장묘시설을 갖추지 못한 불법 중개·대행업체까지 등장하여 소비자와 동물장묘업체를 연결해 주는 범위를 벗어나 직접 장례를 진행하는 등 장묘 관련 업무를 하고 있어 피해확산이 우려됨.⁵⁾
- ☐ 이에 본 조사에서는 반려동물 장묘서비스에 대한 소비자 인식 및 실태조사를 통해 반려동물 장묘서비스 이용 시 발생하는 문제점을 파악하고 개선방안을 마련하여 소비자권익 증진에 기여하고자 함.

2. 조사 내용 및 방법

구분	조사 내용	조사 방법
일반 현황	• 동물장묘업체 동향, 영업내용 등	자료조사
법·제도	• 「동물보호법」, 「폐기물관리법」 등	문헌조사
불만·피해 분석	• 반려동물 장묘 관련 소비자 불만·피해 분석	소비자상담 사례 분석
실태조사	• 반려동물 장묘서비스 이용 관련 소비자 인식조사 - (조사대상) 최근 5년 이내 양육 중인 반려동물의 죽음을 경험한 소비자 1,000명 - (조사내용) 반려동물 사체 처리실태, 동물장묘업체 이용 실태, 반려동물 사체 처리에 대한 인식, 반려동물 장묘 관련 피해 경험 등	온라인 설문조사
	• 동물장묘업체의 소비자 정보제공 현황 - 장묘서비스 및 장례용품의 비용고지 여부 - 장묘시설과 장례용품 또는 장례절차에 대한 설명여부 등 • 동물 장례대행업체의 소비자 정보제공 현황	실태조사 (온라인 모니터링)

3. 조사기간 및 조사자

- ☐ 조사 기간 : 2022. 8. 11. ~ 12. 12.(4개월)
- ☐ 조사자 : 국은숙 차장

5) “반려견 두 번 울리는 불법 화장...떠난 아이 들먹이며 바가지에 갑질도”, 세계일보(2022.6.22.)

Ⅱ 일반 현황

1. 반려동물 장묘업 동향

가. 반려동물의 정의

- 반려동물이란 용어는 1983년 10월 오스트리아 빈에서 열린 ‘인간과 동물의 관계에 관한 국제 심포지엄’에서 동물학자인 K.로렌스가 ‘애완동물’ 대신 처음 사용을 제안하여 미국, 유럽, 일본 등에서는 일반용어로 정착하였고, 우리나라에서는 2007년 동물보호법이 개정된 이후부터 공식적으로 사용되고 있음.⁶⁾
- 이에 따라 현재는 ‘좋아해서 옆에 두고 귀여워하며 기르는 동물’을 지칭하는 ‘애완동물(pet)’이란 용어보다 ‘사람과 생활하며 정서를 교류하는 가족’이라는 의미가 강조된 ‘반려동물(Companion animal)’이라는 용어를 보편적으로 사용하고 있음.
- 「동물보호법」에서는 반려동물의 범위로 동물(고통을 느낄 수 있는 신경 체계가 발달한 척추동물로서 포유류, 조류, 파충류, 양서류, 어류. 식용 목적은 제외) 중 ‘반려의 목적으로 사육하는 개·고양이·토끼·페럿·기니피그·햄스터’ 6종을 지정함(「동물보호법」 제2조 제1호의3 및 동법 시행규칙 제1조의2).
- 한편, 현행 「민법」에 따르면 반려동물은 권리의 객체인 ‘물건’에 속하며, 이에 따라 반려동물의 사체는 물건 즉 폐기물로 취급되어 「폐기물관리법」에서도 규제되고 있음.

나. 동물장묘업 정의 및 운영 현황

- (정의 및 영업범위) ‘동물장묘업’이란 (i)동물 전용의 장례식장, (ii)동물의 사체 또는 유골을 ①불에 태우는 방법으로 처리하는 시설(동물화장 시설), ②건조·멸균분쇄의 방법으로 처리하는 시설(동물건조장시설), ③화학용액을 사용해 동물의 사체를 녹이고 유골만 수습하는 방법으

6) KB금융지주 경영연구소, ‘국내외 반려동물보험 동향과 시사점’, KB지식비타민, 2015

로 처리하는 시설(동물수분해장시설), (iii)동물 전용의 봉안시설 중 어느 하나 이상을 설치·운영하는 영업임(「동물보호법 시행규칙」 제36조).

- (동물장묘업 등록제) 동물장묘의 영업을 하려는 자는 관련 법령이 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 등록하여야 함(「동물보호법」 제33조).

* 2023년 4월 27일부터 시행되는 「동물보호법」에 따르면 동물장묘업은 허가제로 변경되며, 무허가 영업 또는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 자에게 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금이 부과됨.

- 2022년 12월 기준 전국 동물장묘업체는 총 65개소*가 운영 중이며, 위치한 지역은 경기(23개소) > 부산·울산·경남(12개소) > 충청(11개소) > 전라(8개소) > 대구·경북(6개소) > 강원(3개소) > 인천(2개소) 순임.

* 규제 샌드박스로 한시적으로 허용된 이동식 반려동물 화장·장례서비스업체 포함

- 동물장묘업체가 위치한 지역을 세분화하여 살펴본 결과, 경기, 경남, 경북, 충북 등 도시 외곽지역에 상대적으로 많이 분포하고 있었고,
- 도시 지역에는 부산은 3개소, 세종과 인천은 각 2개소, 광주, 대구, 울산은 각 1개소가 위치했고, 대전, 서울, 제주에는 한 곳도 없음.

(단위 : 개소)

구분	경기	경남	경북	충북	전북	충남	부산	강원	세종	인천	전남	광주	대구	울산	대전	서울	제주	계
업체	23	8	5	5	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	65

- 동법 제33조에 따라 동물장묘업을 등록하지 않고 영업을 하거나, 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 자는 500만원 이하의 벌금이 부과됨(제46조제3항)

- (연도별 등록된 동물장묘업체 수) 동물장묘업은 2009년 반려동물 연관 산업으로 처음 지정된 후 매년 증설되고 있으며, 동물장묘업체가 위치한 지역은 대부분 주거지와 멀리 떨어진 외곽지역임.
- 이는 지역주민들의 혐오시설 기피 현상 및 동물장묘업 등록이 가능한 시설요건을 충족하기 위해 주거지에서 일정 거리 이상 떨어져 있을 것을 요하기 때문임.

【표 2-2】 연도별 동물장묘업체 현황⁷⁾⁸⁾

(단위 : 개소)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
현황	7	14	16	20	26	33	44	57	63	65

다. 반려동물 장례절차

- 장례는 죽은 사람을 땅에 묻거나 화장하는 일을 말하는 장사를 지내는 일 또는 그런 예식⁹⁾을 뜻하는데, 현재 반려동물의 장례에 대한 정의는 없으나 사람의 장례를 참고하면 반려동물의 장례는 ‘죽은 반려동물을 땅에 묻거나 화장하는 일을 말하는 장사를 지내는 일 또는 그런 예식이라고 할 것임.¹⁰⁾

반려동물의 장례절차에 대한 표준 또는 기준은 없으나 일반적으로 반려동물 장묘업체에서 행해지는 반려동물 장례절차는 다음과 같음.¹¹⁾¹²⁾

전화상담 → 운구(픽업) → 장례식장 도착 → 염습 및 입관 → 추모(종교별) → 화장 → 유골 수습 → 분골 → 납골/산골/스톤 (→ 동물등록 말소)

7) 농림축산식품부 보도자료, ‘2020년 반려동물보호복지 실태조사’, 2021.5.18., 농림부 홈페이지

8) 국회입법조사처, ‘「동물보호법」 제12조(등록대상동물의 등록)의 입법영향분석’, 2017

9) 국립국어원, 표준국어대사전

10) 정영근, 「반려동물 장묘행정에 관한 연구-장묘업을 중심으로」, 배재대학교, 행정학과, 2021.6.

11) 최시영·윤귀향, 「알기 쉬운 반려동물관리와 장례실무」, 이비락, 2018

12) (사)한국동물장례협회 e동물장례정보포털-장례정보 바로알기,

- **(전화상담)** 대부분 전화로 장례절차에 대한 상담 및 신청을 받는데, 반려동물의 종류 및 크기 등을 파악하고, 운구를 하게 될 경우 보호자의 정확한 위치를 파악하며, 화장 가능시간과 거래를 확인한 후 만날 시간을 정함.
- **(운구(픽업))** 반려동물운구함에 정중히 담아 운구하며, 보호자가 직접 장례식장으로 반려동물을 데리고 오는 경우에는 이 단계는 생략
 - * **동물사체 운구(의전, 픽업, 운반, 운송, 차량)서비스:** 보호자가 자차로 이동이 어려울 경우 장례식장 차량으로 장례식장까지 이동할 수 있는 서비스
 - ** **장례 대행서비스:** 보호자가 직접 장례식장에 방문하여 장례를 진행하기 어려울 경우 장묘업체 담당자가 자택에 방문하여 반려동물 픽업부터 장례까지 모든 절차를 대신 치른 후 유골을 전달해주는 서비스
- **(진행상담)** 장례진행을 위해 장례용품 등을 선택할 수 있도록 설명하고 신청서 작성
- **(염습 및 입관)** 반려동물의 몸을 정성스럽게 닦고 수의를 입힌 후 관에 넣음(보호자 선택여부에 따라 생략 가능)
- **(추모의 시간)** 보호자의 종교에 따라 추모용품을 배치하고 추모할 수 있는 시간 부여
- **(화장)** 화장로로 이동하여 화장 시작
- **(유골수습)** 화장이 종료되면 냉각 후 유골 수습
- **(분골)** 수습된 유골을 가루로 만드는 것
- **(화장 후 절차)** 보호자의 요청에 따라 유골함에 담아 납골당에 안치하거나 스톤(반려동물 유골보석) 제작 또는 보호자에게 인도
- **(동물등록 말소)** 반려동물 장례절차가 끝난 후 동물등록을 말소하여 반려동물의 사망신고를 하는 절차

2. 국내 법규

가. 동물보호법

「동물보호법」은 동물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진을 도모하고, 동물의 생명 존중 등 국민의 정서 함양 및 사람과 동물의 조화로운 공존에 이바지함을 목적으로 하며, 제33조, 제36조, 제38조의 2 등에서 동물장묘업에 관한 영업방식, 시설 및 인력 기준 등을 정하고 있음.

- **(주요 내용)** 동물보호법은 동물장묘업과 관련하여 동물의 복지 증진 및 국민 정서 함양을 위해 제2조 제1호의3(반려동물의 정의), 제32조(영업의 종류 및 시설기준 등), 제33조(영업의 등록), 제36조(영업자 등의 준수사항) 및 제38조의2(영업자에 대한 점검) 등의 규정을 두고 있음.
- **(영업의 종류 및 시설기준)** 동물장묘업의 영업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 맞는 시설과 인력을 구비해야 함(제32조, 동법 시행규칙 제35조 관련 [별표 9] 반려동물 관련 영업별 시설 및 인력기준).

[동물장묘업 시설기준]

- (1) 동물 전용의 장례식장은 장례 준비실과 분향실 필수 구비
- (2) 동물화장시설, 동물건조장시설 및 동물수분해장시설에는 각각 화장로, 건조·멸균분쇄 시설 및 수분해시설의 작업내용을 확인할 수 있는 영상정보처리기기를 사각지대의 발생이 최소화될 수 있도록 설치·운영 필수
- (3) 냉동시설 등 동물의 사체를 위생적으로 보관할 수 있는 설비 필수 구비

이하 중략.....

- **(동물장묘업자 및 그 종사자의 준수사항)** 동물장묘업 영업자 등은 동물 사체의 적정한 처리에 관한 사항에 관하여 농림축산식품부령으로 정하는 사항을 지켜야 하며(제36조, 동법 시행규칙 제43조 관련 [별표 10] 영업자와 그 종사자의 준수사항), 준수사항을 미준수 시 영업정지 7일 등(1차 위반, 2차 위반 시 15일, 3차 이상 위반 시 1개월)의 행정처분을 받게 됨(제38조제1항제6호, 동법 시행규칙 제45조 관련 [별표 11]).

- 영업장 내부에 영업등록(허가)증 및 요금표를 게시 또는 부착해야 함.
전자상거래 방식만으로 영업을 하는 경우에는 영업자의 인터넷 홈페이지 등에 해당 내용을 게시해야 함.
- 동물장묘업자는 영상정보 처리기기로 촬영하거나 녹화·기록한 정보를 촬영 또는 녹화·기록한 날부터 30일간 보관해야 함.
- 동물의 소유자와 사전에 합의한 방식대로 동물의 사체를 처리해야 함.
- 동물의 사체를 처리한 경우에는 장례확인서를 발급해 주어야 함.
- 동물 화장시설, 동물건조장시설 또는 동물수분해장시설을 운영하는 경우 「대기환경보전법」 등 관련 법령에 따른 기준에 적합하도록 운영해야 함.
- 동물의 사체를 처리한 경우에는 등록대상동물의 소유자에게 등록 사항의 변경신고 절차를 알려주어야 함.
- 신문, 방송, 인터넷 등을 통해 영업을 홍보하려는 때에는 영업등록증을 함께 게시해야 함.

[23년 4월부터 시행되는 동물보호법 중 일부 내용]

제78조(영업자 등의 준수사항) ① 영업자(법인인 경우에는 그 대표자를 포함한다)와 그 종사자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

5. 동물에 관한 사항을 표시·광고하는 경우 이 법에 따른 영업허가번호 또는 영업등록번호와 거래금액을 함께 표시할 것
6. 동물의 분뇨, 사체 등은 관계 법령에 따라 적정하게 처리할 것
7. 농림축산식품부령으로 정하는 영업장의 시설 및 인력 기준을 준수할 것
10. 등록대상동물의 등록 및 변경신고의무(등록·변경신고방법 및 위반 시 처벌에 관한 사항 등을 포함한다)를 고지할 것

⑤ 동물장묘업자는 제1항에서 규정한 사항 외에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 살아있는 동물을 처리(마취 등을 통하여 동물의 고통을 최소화하는 인도적인 방법으로 처리하는 것을 포함한다)하지 아니할 것
2. 등록대상동물의 사체를 처리한 경우 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고할 것

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 영업자의 준수사항에 관한 구체적인 사항 및 그 밖에 동물의 보호와 공중위생상의 위해 방지를 위하여 영업자가 준수하여야 할 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

나. 폐기물관리법

「폐기물관리법」은 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전 등에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 제2조, 제8조, 제68조 등에서 동물사체 처리에 관해 정하고 있음.

- **(폐기물 및 생활폐기물의 정의)** 쓰레기, 연소재, 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 **동물의 사체** 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질이며, 생활폐기물은 사업장폐기물 외의 폐기물을 뜻함(제2조제1호 및 2호).
- **(의료폐기물)** 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물, 실험 동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물(제2조제5호)
- **(폐기물의 투기 금지 등)** 폐기물의 수집을 위하여 마련한 장소나 설비 외의 장소에 폐기물을 버리거나, 조례로 정하는 방법 또는 시설의 관리자가 지정한 방법을 따르지 않는 생활폐기물의 투기 금지(제8조제1항), 허가 또는 승인을 받거나 신고한 폐기물처리시설이 아닌 곳에서 폐기물을 매립 또는 소각 금지(제8조제2항)
- **(과태료)** 제8조제1항 또는 2항을 위반하여 생활폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 자는 100만원 이하의 과태료 부과(제68조제3항)

다. 기타 법령

[1] 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 [약칭: 전자상거래법]

「전자상거래법」은 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정하여 소비자 권익 보호를 목적으로 하며, 제10조, 제12조, 제13조, 제15, 제17조, 제18, 제20조 등에서 거래 당사자인 소비자와 판매자 및 통신판매중개자의 책임범위 및 준수 사항을 정하고 있음.

- **(정의)** 통신판매와 통신판매중개의 개념을 정의하고 있음(제2조).
 - ‘통신판매’란 우편·전기통신, 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역(권리 포함, 이하 ‘재화등’이라 함) 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화등을 판매하는 것임(제2호).
 - ‘통신판매중개’란 사이버몰의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위임(제4호).
- **(통신판매업자의 의무)** 제12조(통신판매업자의 신고), 제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공), 제15조(재화등의 공급 등), 제17조(청약 철회 등), 제18조(청약철회등의 효과) 등의 규정을 두고 있음.
- **(통신판매중개자의 의무와 책임)** 제20조에서 통신판매중개자는 자신이 거래 당사자가 아니라는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있도록 초기화면 등에 미리 고지해야 한다고 규정함.
 - 제20조의 2에서는 거래 당사자가 아님을 고지하지 않은 경우 발생한 소비자 피해에 대해 통신판매중개의뢰자와 연대배상 책임을 지도록 정하고 있음.

[2] 민법

「민법」은 민사관계를 규율하는 기본이 되는 일반법으로 제98조, 제99조제2항, 제252조, 제759조 등이 반려동물(물건) 관련 내용을 포함하고 있음.

동 법에 따르면 반려동물은 권리의 객체로서 '물건'(제98조)이며 '동산'에 속함(제99조제2항). 야생동물은 무주물로서 소유의 의사로 점유한 자가 소유권을 취득하며(제252조), 동물의 점유자는 그 동물이 타인에게 가한 손해에 대해 배상책임이 있음(제759조).

- ☐ **(물건)** 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력(제98조)을 뜻하며, 부동산 이외의 물건은 동산임(제99조제2항).
- ☐ **(무주물의 귀속)** 야생하는 동물은 무주물로 하고 사양하는 야생동물도 다시 야생상태로 돌아가면 무주물로 함. 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득함(제252조).
- ☐ **(동물의 점유자의 책임)** 동물의 점유자는 그 동물이 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있으나, 동물의 종류의 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 게을리하지 아니한 때에는 그러하지 아니함. 점유자에 갈음하여 동물을 보관한 자도 전항의 책임이 있음(제759조).

[3] 형법

「형법」은 형사관계를 규율하는 기본이 되는 일반법으로 반려동물과 관련하여 재물손괴죄를 규정하고 있음.

- ☐ **(재물손괴등)** 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처함(366조).

[4] 경범죄처벌법

동 법은 죄질이 다소 가벼운 범죄의 종류 및 처벌에 필요한 사항을 정하여 국민의 자유와 권리를 보호하고 질서유지에 이바지함을 목적으로 함

제3조(경범죄의 종류) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료(科料)의 형으로 처벌한다.

11. (쓰레기 등 투기) 담배꽂초, 껌, 휴지, 쓰레기, 죽은 짐승, 그 밖의 더러운 물건이나 못쓰게 된 물건을 함부로 아무 곳이나 버린 사람

[5] 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률(약칭: 공유수면법)

제6조(방치된 선박 등의 제거) ① 해양수산부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "공유수면관리청"이라 한다)은 전복·침몰·방치 또는 계류된 선박, 방치된 폐자재, 그 밖의 물건(이하 "방치선박 등"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 그 소유자 또는 점유자에게 제거를 명할 수 있다.

2. 수질오염을 발생시킬 우려가 있다고 인정되는 경우

3. 주요 해외 동물사체 처리 관련 법제¹³⁾¹⁴⁾

[1] 미국

- ☐ 반려동물 사체처리에 대해 주 차원에서 규정하고 있으며, 일리노이주의 「반려동물 화장법」, 뉴욕주의 「반려동물 묘지 및 반려동물 화장장 운영세칙」, 캘리포니아주의 「보건 및 안전법」 제 6장의 동물화장 규정 등이 있음.
- ☐ 미국의 산업분류(NAPCS, 북미제품분류체계)상의 반려동물관련산업 유형을 살펴보면, 반려동물 장례업에는 장례 개별절차 계획과 조정, 동물사체 관리, 유해 처리 등이 포함되어 있음.

[2] 일본

- ☐ 「동물의 애호 및 관리에 관한 법률」에서 동물취급업을 등록제로 하며, 개체식별조치 및 위험한 동물 취급에 관해 규정하며, 동물애호단체 등 영리성 없는 동물의 취급도 규제대상으로 하고 있음.
- ☐ 반려동물 장례문화가 발달하여 동물 묘원 사원과 동물 묘원 장의사가 있으며, 사후 반려동물과 함께 묻힐 수 있는 민간 공원묘지 또는 수목장도 증가하고 있고, 이동식 화장차를 이용한 화장 및 장례의식도 진행됨.

[3] 독일

- ☐ 반려동물 장례식이 보편화되어, 전국에 120개 상당의 동물묘지가 있고, 약 180여명의 동물장의사가 활동하고 있음.

[4] 영국

- ☐ 반려동물 매장시설은 동식물보건국에 신고해야 하고, 매장 또는 화장 후 재를 뿌리는 시설에서는 각 소재지에 따라 환경관리에 관한 허가를 취득해야 함. 한편, 반려동물 매장시설에서는 소, 양, 염소, 돼지 등 축산동물 매장은 불가함.

13) 김현희, 「반려동물관련산업법 제정을 위한 기반마련 연구」, 한국법제연구원, 2017.

14) 정영근, 「반려동물 장묘행정에 관한 연구-장묘업을 중심으로」, 배재대학교, 행정학과, 2021.6.

Ⅲ

반려동물 장묘 관련 소비자 불만 현황

1. 소비자 불만 현황

1372소비자상담센터 상담 데이터 중 품목을 ‘애완동물·식물’로 한정하고, 사건내용 중 ‘장례’, ‘장묘’, ‘화장’을 키워드로 검색하여 95건의 데이터를 1차 추출함. 중복데이터 제거 및 내용 분석을 통해 반려동물 장묘와 직접 관련이 있는 데이터 18건을 최종 분석함.

가. 연도별 현황

- 최근 4년 간(‘19년 ~ ’22년 8월 31일) 1372소비자상담센터¹⁵⁾에 접수된 반려동물 장묘(장례, 화장, 봉안 등) 관련 소비자상담 건수는 18건임.

【표 3-1】 반려동물 장묘 관련 소비자 불만 현황(연도별)

(단위 : 건)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년 8월	합계
건수	3	8	5	2	18

나. 불만 유형별 현황

- 최근 4년간 접수된 반려동물 장묘 관련 소비자상담 18건을 불만 유형별로 분석한 결과, ‘과다 비용 청구’가 8건(44.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 ‘계약불이행’이 6건(33.3%)이었음.
- 그 외 ‘계약해제 관련 불만’이 3건(16.7%), ‘무등록 동물장묘업체 의심’이 각 1건(5.6%) 순임.

15) 공정거래위원회가 운영하고 한국소비자단체협의회, 한국소비자원, 광역지자체가 참여하여 상담을 수행하는 전국 단위 소비자상담 통합 콜센터(발신자 부담)

【표 3-2】 반려동물 장묘 관련 불만 유형별 현황

(단위 : 건, %)

불만 유형		건수 (비율)	
과다 비용 청구		8 (44.4)	
계약불이행	개별화장 불이행	4 (22.2)	6 (33.3)
	불성실한 장례 진행	1 (5.6)	
	장례일정 연기	1 (5.6)	
계약해제		3 (16.7)	
무등록 동물장묘업체 의심		1 (5.6)	
합 계		18 (100.0)	

- ‘계약불이행’ 유형은 6건 중 4건(22.2%)이 ‘계약과 달리 개별화장이 아니라는 것’이었고, 1건(5.6%)은 ‘불성실한 장례 진행’, 나머지 1건(5.6%)은 ‘사업자가 장례일정을 일방적으로 연기’한 것임.

2. 주요 불만 유형 및 사례

- (과다 비용 청구) 상담 또는 예약 당시와 달리 계약 시점에서 과도한 장묘비용을 요구하는 유형

과다 비용 청구 및 불법업체

소비자는 2022년 1월 사업자가 운영하는 홈페이지를 보고 전화로 상담하여 반려견의 장례를 의뢰함. 상담 당시 사업자가 직접 운영하는 화장장에서 장례 등 절차가 진행되며, 장례비용은 추가비용 없이 30만원이라고 안내받았으나, 화장장은 사업자가 운영하지 않았고 장례비용도 60만원을 지불함. 소비자는 초과 지급한 장례비용의 환급을 요구함.

- (계약과 다른 화장방법) 반려동물의 화장 방식은 개별화장이 원칙이나, 실제 화장 시 합동화장을 하여 소비자의 반려동물 유골분과 다른 소비자의 반려동물의 유골분이 섞이거나 확인할 수 없는 유형

계약과 다른 화장방법

소비자는 사업자가 운영하는 반려동물 장례식장에 사망한 반려견의 장례를 의뢰하고 25만원을 지불함. 그러나 개별화장이 아니어서 해당 유골이 자신의 반려견 인지 의심이 됨. 소비자는 화장한 반려견의 유골이 자신의 반려견이 맞는지 확인을 요구함.

- (계약금 반환 거부) 상담 후 계약금을 지불하였으나, 장례예정일 이전에 취소하고 계약금 반환을 요청하자 사업자가 거부하는 유형

계약금 반환 거부

소비자(여, 20대)는 2020년 10월 29일 사업자에게 반려동물 장례를 의뢰하고 계약금 5만원을 지불함. 11월 3일 장례식을 진행할 예정이었으나 개인 사정으로 미리 취소하고 계약금 반환을 요청함. 사업자는 환불 규정을 안내해 주겠다고 하였으나 그 후 아무런 연락이 없음. 소비자는 계약금의 반환을 요구함.

- (장례일정 연기) 사업자가 일방적으로 장례일정을 연기하는 유형

장례일정 연기

소비자(여, 40대)는 2019.12.15. 사업자의 인터넷 홈페이지를 본 후 장묘시설을 방문하여 반려동물의 장례를 의뢰함. 장례비용 49만원을 지불하였으나 사업자는 현재 반려동물 장례에 필요한 수의가 없다며 장례식을 하루 연기하겠다고 하였고, 소비자는 지금 장례를 치를 수 없다면 비용을 환불해 달라고 요청함. 사업자는 환불을 약속하였으나 장례비용을 환불하지 않음.

- (불법적인 동물장묘업체 의심) 반려동물의 장례를 의뢰한 업체가 법상 등록된 동물장묘업체가 아닌 것으로 의심되는 유형

무등록 동물장묘업체

소비자(여, 30대)는 2020.1.3. 반려동물 장묘업체를 소개받아 이용하였으나, 확인 결과 무등록 업체였음. 소비자는 무등록 동물장묘업체는 등록된 장묘업체와 달리 시설의 위생 등이 문제될 수 있으므로 단속을 요구함.

IV 반려동물 장묘서비스 이용 관련 인식조사

1. 소비자 인식조사 개요

- 조사 대상 : 최근 5년 이내 기르던 반려동물의 죽음을 경험한 소비자 1,000명
- 조사 내용 : ① 반려동물 사체 처리 실태, ② 반려동물 장묘업체(시설) 이용 실태, ③ 반려동물 및 사체 처리 관련 인식, ④ 사체 처리 관련 피해 경험 등
- 조사 기간 : 2022. 10. 24. ~ 11. 4.
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 $\pm 3.10\%p$
- 조사업체 : (주)엠브레인퍼블릭

2. 소비자 인식조사 결과

가. 반려동물 사체 처리 실태

(1) 반려동물의 종류 및 무게

- (양육한 반려동물) 조사대상 1,000명을 대상으로 최근 5년 동안 죽은 반려동물의 종류를 질문한 결과(복수응답), 817명(81.7%)이 ‘개’라고 응답해 가장 많았고, 다음으로 ‘고양이’(226명, 22.6%), ‘햄스터’(223명, 22.3%), ‘거북이’(78명, 7.8%), 등의 순으로 나타남.
- (반려동물의 무게) 사망 당시 반려동물의 무게는 ‘1kg 이상 5kg 미만’이라는 응답이 470명(47.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 ‘5kg 이상 10kg 미만’이라는 응답이 281명(28.1%)으로 확인됨.
 - 그 외 ‘1kg 미만’이라는 응답은 150명(15.0%), ‘10kg 이상 15kg 미만’은 68명(6.8%), ‘15kg 이상 20kg 미만’은 24명(2.4%) 등으로 나타남.

【표 4-1】 반려동물의 무게(n=1,000)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	1kg 미만	150	15.0
2	1kg 이상 5kg 미만	470	47.0
3	5kg 이상 10kg 미만	281	28.1
4	10kg 이상 15kg 미만	68	6.8
5	15kg 이상 20kg 미만	24	2.4
6	20kg 이상 40kg 미만	7	0.7

[2] 반려동물 사체 처리 방법 및 동물등록 말소신고

- (처리 방법) 조사대상 1,000명을 대상으로 최근 5년간 기르던 반려동물이 죽은 후 사체 처리 방법을 조사한 결과 ‘주거지나 야산에 매장 또는 투기’했다는 응답이 413명(41.3%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 ‘반려동물 장묘시설(업체) 이용’(300명, 30.0%), ‘동물병원에 처리 위탁’(199명, 19.9%), ‘쓰레기 종량제 봉투에 담아 처리’(57명, 5.7%) 등 순으로 나타남.

【표 4-2】 반려동물 사체 처리 방법(n=1,000)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	주거지나 야산에 매장 또는 투기	413	41.3
2	반려동물 장묘시설(업체) 이용	300	30.0
3	동물병원에 처리 위탁	199	19.9
4	쓰레기 종량제 봉투에 담아 처리	57	5.7
5	기타	31	3.1

- 사체 처리를 동물병원에 위탁했다고 응답한 199명 중 112명(56.3%)은 반려동물의 사체를 의료폐기물로 처리할 경우 법에 따라 소각되며 유골을 돌려받을 수 없다는 사실을 동물병원으로부터 ‘안내받았다’고

하였고, 15명(7.5%)은 '안내받지 못했다'고 답했으며, 72명(36.2%)은 '모르겠다 또는 기억나지 않는다'라고 응답함.

- (동물등록 말소신고) 반려동물 사후 동물등록 말소신고를 하였는지에 대해 409명(40.9%)이 '말소신고를 했다'고 답했고, 591명(59.1%)은 '말소신고를 하지 않았다'고 응답함.

※ 「동물보호법」 제12조 및 제47조에 따르면 반려동물이 죽은 후 30일 이내에 동물등록 말소신고를 해야 하며, 기간 내에 신고를 하지 않을 경우 50만원 이하의 과태료가 부과됨.

- 반려동물 사후 동물등록 말소신고를 하지 않았다고 응답한 591명에게 말소신고를 하지 않은 이유를 질문한 결과, '말소신고를 해야 하는지 몰랐다'는 응답이 313명(53.0%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 205명(34.7%)은 '동물등록을 하지 않았다'고 답하였고, '말소신고를 어떻게 하는지 몰라서 하지 않았다'(37명, 6.2%), '할 필요가 없다고 생각했다'(20명, 3.4%) 순 등으로 나타남.

【표 4-3】 동물등록 말소신고를 하지 않은 이유(n=591)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	말소신고를 해야 하는지 몰랐다	313	53.0
2	동물등록을 하지 않았다	205	34.7
3	어떻게 하는지 몰라서 하지 않았다	37	6.2
4	할 필요가 없다고 생각했다	20	3.4
5	(알지만)신고절차가 복잡해서 하지 않았다	1	0.2
6	기타	15	2.5

[2] 향후 반려동물 사체 처리 방법

□ (향후 처리 방법) 향후 반려동물 사망 시 사체 처리 방법에 대해 질문한 결과, '반려동물 장묘시설(업체)을 이용하겠다'는 응답이 550명(55.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 '향후 반려동물을 키우지 않겠다'는 응답이 227명(22.7%), '동물병원에 처리를 위탁하겠다'는 응답이 112명(11.2%) 등 순으로 나타남.

○ 향후 반려동물을 키우지 않겠다는 응답이 22.7%로 조사되었는데, 이는 반려동물과의 이별로 인한 슬픔 등(펫로스 증후군*(Pet Loss Syndrome))으로 다시 반려동물을 기르는 것을 주저하는 것으로 추정됨.

* 오랫동안 가족의 일원으로 함께 지낸 반려동물이 죽거나 사라진 후 상실감과 고통, 슬픔, 그리고 이로 인해 발생하는 정신적인 장애

【표 4-4】 향후 반려동물 사체 처리 방법(n=1,000)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	반려동물 장묘시설(업체) 이용	550	55.0
2	향후 반려동물을 키울 계획 없음	227	22.7
3	동물병원에 처리 위탁	112	11.2
4	주거지나 야산에 매장 또는 투기	83	8.3
5	쓰레기 종량제 봉투에 담아 처리	13	1.3
6	기타	15	1.5

나. 반려동물 장묘시설(업체) 이용 실태

[1] 이용 경로 및 장묘시설(업체) 선택 시 고려사항

- (이용 경로) 반려동물 사망 후 장묘시설을 이용했다고 응답한 300명을 대상으로 어떤 경로로 장묘시설(업체)을 이용하게 되었는지 조사한 결과, '포털사이트 검색'이라는 응답이 164명(54.7%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 '동물병원의 소개'라는 응답이 64명(21.3%)이었고, '지인의 소개'(34명, 11.3%), 'SNS 또는 인터넷 커뮤니티'(29명, 9.7%) 등 순으로 이용 경로를 꼽음.

【표 4-5】 장묘시설(업체) 이용 경로(n=300)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	네이버, 구글 등 포털사이트 검색	164	54.7
2	동물병원의 소개	64	21.3
3	지인의 소개	34	11.3
4	SNS 또는 인터넷 커뮤니티(블로그, 인터넷 카페 등)	29	9.7
5	뉴스, 신문, 잡지 등 미디어	7	2.3
6	기타	2	0.7

- (고려사항) 장묘시설(업체)을 선택할 때 가장 고려한 사항에 대해 질문한 결과, '접근성이 편리한 위치'라는 응답자가 102명(34.0%)으로 가장 많았고, '좋은 시설'(74명, 24.7%), '이용자들의 후기'(70명, 23.3%), '저렴한 가격'(34명, 11.3%), '장례용품 또는 서비스의 다양성'(18명, 6.0%) 등 순으로 나타남.

【표 4-6】 장묘시설(업체) 선택 시 고려사항(n=300)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	접근성이 편리한 위치	102	34.0
2	좋은 시설	74	24.7
3	이용자들의 후기	70	23.3
4	저렴한 가격	34	11.3
5	장례용품 또는 서비스의 다양성	18	6.0
6	기타	2	0.7

[2] 동물장묘업체의 인터넷 홈페이지 운영 여부 및 정보제공 현황

□ (인터넷 홈페이지 운영 여부) 반려동물 사후 반려동물 장묘시설(업체)을 이용했다고 응답한 300명을 대상으로 이용한 장묘업체가 인터넷 홈페이지를 운영하고 있는지 질문한 결과, 179명(59.7%)은 ‘예’라고 답하였고, 26명(8.7%)은 ‘아니오’라고 답하여 다수 장묘시설(업체)이 인터넷 홈페이지를 운영 중인 것으로 조사됨.

○ 한편, 95명(31.6%)은 홈페이지 운영 여부에 대해 ‘모름/기억나지 않음’으로 응답함.

【표 4-7】 동물장묘업체의 인터넷 홈페이지 운영 여부(n=300)

(단위: 명, %)

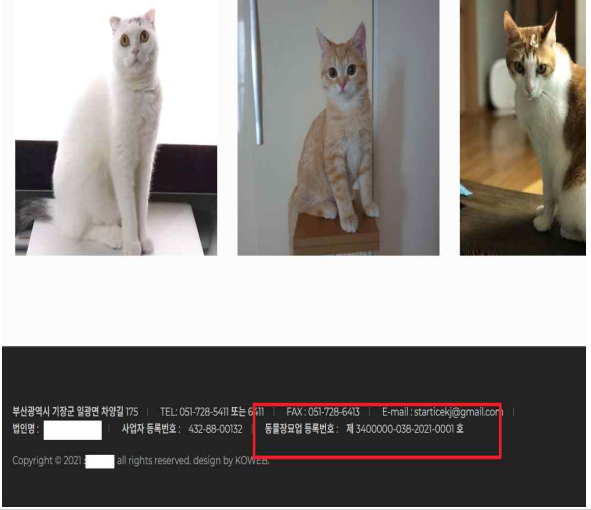
구분	항 목	빈도	비율
1	인터넷 홈페이지를 운영하고 있다	179	59.7
2	인터넷 홈페이지를 운영하고 있지 않다	26	8.7
3	인터넷 홈페이지 운영 여부에 대해 모르겠다/기억나지 않는다	95	31.6

□ (동물장묘업 등록번호 표시) 반려동물 사망 후 이용한 동물장묘업체에서 홈페이지를 운영하고 있다고 응답한 179명을 대상으로 초기화면에 동물장묘업 등록번호가 표시(등록증 게시 포함)되어 있는지 질문한 결과, 84명(46.9%)은 ‘예’라고 답했고, 2명(1.1%)은 ‘아니오’라고 답했으며,

93명(52.0%)은 동물장묘업 등록번호 표시 여부에 대해 ‘모름/기억나지 않음’으로 응답함.

【그림 4-1】 동물장묘업체 홈페이지의 장묘업 등록번호 표시





< 홈페이지 '소개'항목에서 영업증 게시 >

< 홈페이지 '초기화면'에 등록번호 표시 >

【표 4-8】 동물장묘업 등록번호(등록증 포함) 표시 여부(n=179)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	동물장묘업 등록번호가 표시되어 있다	84	46.9
2	동물장묘업 등록번호가 표시되어 있지 않다	2	1.1
3	표시 여부를 모른다/기억나지 않는다	93	52.0

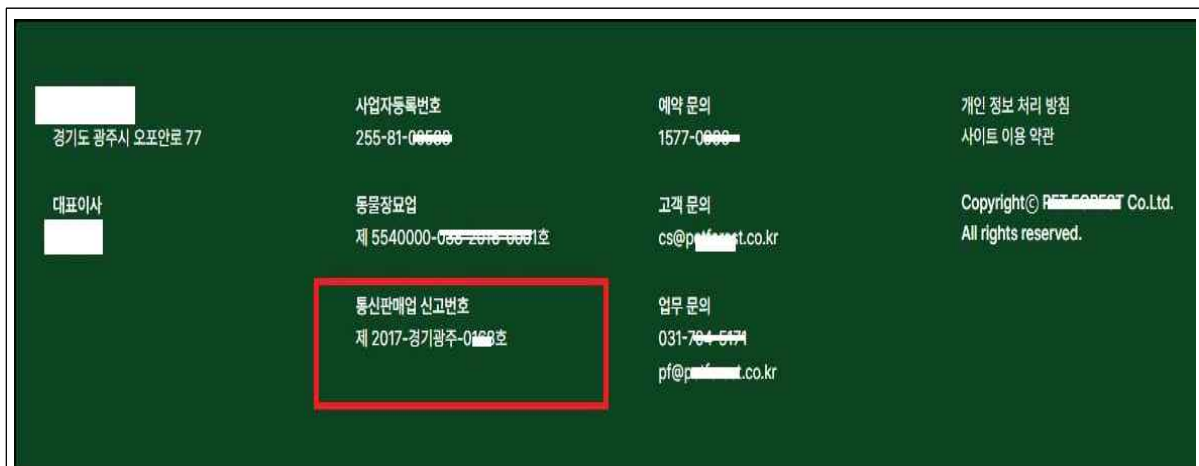
- 홈페이지에 동물장묘업 등록번호가 표시되어 있지 않거나, 표시 여부에 대해 모른다고(또는 기억나지 않는다고) 응답한 95명을 대상으로 등록번호 표시 여부를 알지 못한 이유에 대해 질문한 결과, ‘동물장묘업이 등록 및 관리되고 있는지 몰랐다’는 응답자가 66명(69.5%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 ‘중요정보가 아니어서 확인하지 않았다’는 응답이 20명(21.1%), ‘동물장묘업 등록번호가 표시된 위치를 찾기 어렵다’(5명, 5.3%), ‘동물장묘업 등록번호가 표시되어 있지 않았다’(1명, 1.0%) 등 순으로 이유를 꼽음.

【표 4-9】 동물장묘업 등록번호 표시 여부를 알지 못한 이유 (n=95)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	동물장묘업이 등록관리되고 있는지 몰라서 주의깊게 보지 않았다	66	69.5
2	중요한 정보가 아니라고 생각해서 확인하지 않았다	20	21.0
3	동물장묘업 등록번호가 표시된 위치가 찾기 어렵다	5	5.3
4	동물장묘업 등록번호가 표시되어 있지 않았다	1	1.0
5	기타	3	3.2

- (통신판매업 신고번호 표시) 이용한 동물장묘업체에서 홈페이지를 운영하고 있다고 응답한 179명을 대상으로 초기화면 등에 통신판매업 신고번호가 표시되어 있는지 질문한 결과, 80명(44.7%)은 ‘예’라고 답하였고, 5명(2.8%)은 ‘아니오’라고 답했으며, 94명(52.5%)은 통신판매업 신고번호 표시 여부에 대해 ‘모름/기억나지 않음’으로 응답함.



【그림 4-2】 동물장묘업체 홈페이지의 통신판매업 신고번호 표시

【표 4-10】 통신판매업 신고번호 표시 여부(n=179)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	통신판매업 신고번호가 표시되어 있다	80	44.7
2	통신판매업 신고번호가 표시되어 있지 않다	5	2.8
3	표시 여부를 모르겠다/기억나지 않는다	94	52.5

- 홈페이지에 통신판매업 신고번호가 표시되어 있지 않거나, 표시 여부에 대해 모른다고(또는 기억나지 않는다고) 응답한 99명을 대상으로 신고번호 표시 여부를 알지 못한 이유에 대해 질문한 결과, '동물장묘업은 통신판매가 아니라고 생각해서 주의깊게 보지 않았다'라는 응답자가 50명(50.5%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 '중요정보가 아니어서 확인하지 않았다'는 응답이 36명(36.4%), '동물장묘업 등록번호가 표시된 위치를 찾기 어렵다'(5명, 5.1%), '통신판매업 신고번호가 표시되어 있지 않았다'(2명, 2.0%) 등 순으로 이유를 꼽음.

【표 4-11】 통신판매업 신고번호 표시 여부를 알지 못한 이유 (n=99)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	동물장묘업은 통신판매가 아니라고 생각해서 주의깊게 보지 않았다	50	50.5
2	중요한 정보가 아니라고 생각해서 확인하지 않았다	36	36.4
3	통신판매업신고번호가 표시된 위치를 찾기 어렵다	5	5.1
4	통신판매업신고번호가 표시되어 있지 않았다	2	2.0
5	기타	6	6.0

- (비용 고지) 동물장묘업체의 홈페이지에서 장묘서비스 및 장례용품 관련 비용을 고지하고 있었는지 질문한 결과, 모든 항목에서 '고지하고 있다'는 응답이 '고지하지 않는다'는 응답보다 높게 나타남.
- 장묘서비스 및 장례용품에 대해 비용을 고지(가격 표시)하고 있다고 응답한 수치를 분석한 결과, 조사대상자들은 '화장서비스($r^*=0.883$)'와 '장례서비스($r=0.877$)'에 대해 상대적으로 비용을 잘 고지하고 있다고 답함.
- 상대적으로 '장례용품($r=0.791$)'과 '사체 운반(운송)서비스($r=0.694$)'는 홈페이지에서 비용 고지가 미흡하다고 응답함.

【표 4-12】 동물 장묘서비스 및 장례용품 관련 비용 고지(n=179)

(단위: 명, %)

구분	사체 운반(운송) 서비스	장례 서비스	화장 서비스	봉안 서비스	장례용품
고지	86 (48.1)	135 (74.4)	136 (76.0)	110 (61.5)	102 (57.0)
미고지	38 (21.2)	19 (10.6)	18 (10.0)	27 (15.0)	27 (15.1)
모름/기억 안남	55 (30.7)	25 (14.0)	25 (14.0)	42 (23.5)	50 (27.9)
고지율 수치(η^*) = $I/(I+NI)$	0.694	0.877	0.883	0.803	0.791

* 동물장묘업체 홈페이지에서 관련 비용을 고지(표시)하고 있는 정도를 나타내며, ‘고지(I)’ 응답자 수를 ‘고지(I) 및 미고지(NI)’ 응답자 수로 나눈 수치로서 1에 가까울수록 고지가 잘 된 것으로 정의함.

- (장례용품 정보 안내) 동물장묘업체 홈페이지를 통해 동물 장례용품 관련 기능이나 용도(사용처) 등을 설명하거나 안내하고 있는지 질문한 결과, 179명 중 89명(49.7%)은 ‘예’라고 답하였고, 32명(17.9%)은 ‘아니오’라고 답했으며, 58명(32.4%)은 장례용품 판매 여부에 대해 ‘모름/기억나지 않음’으로 응답함.

【표 4-13】 동물 장례용품 정보 안내(설명) 여부(n=179)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	안내하고 있다	89	49.7
2	안내하지 않고 있다	32	17.9
3	모르겠다/기억나지 않는다	58	32.4

[3] 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약체결 관련

- (계약체결 방식) 반려동물 사망 후 장묘시설(업체)을 이용했다고 응답한 300명을 대상으로 어떤 방식으로 계약을 체결*했는지 질문한 결과, '장묘시설(업체)을 방문했다'는 응답이 196명(65.3%)으로 가장 많았음.

* 설문에서 계약체결은 반려동물 장례 등을 치르려는 소비자가 사업자에게 절차 진행을 의뢰함과 동시에 비용 지불을 완료한 상태라고 정의함.

- 그러나 '인터넷 홈페이지' 또는 '전화 또는 우편'으로 계약을 체결했다는 응답도 92명(30.6%)으로 조사되었고, 장묘업자 등이 소비자의 자택을 방문하여 계약을 체결했다는 응답도 4명(2.7%)이 확인됨.

【표 4-14】 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약체결 방식(n=300)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	동물장묘시설(업체) 방문	196	65.3
2	인터넷 홈페이지	46	15.3
3	전화, 우편 등	46	15.3
4	사업자가 소비자의 자택으로 방문	8	2.7
5	기타	4	1.4

- (계약서 작성) 반려동물 장묘시설(업체) 이용 시 계약서를 작성했는지에 대해 300명 중 187명(63.3%)이 '작성했다'고 답하여, 이용자의 절반 이상이 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약서를 작성하고 있는 것으로 조사됨.
- 다만, 장묘시설(업체) 이용자 중 40명(13.3%)은 '계약서를 작성하지 않았다'라고 답했고, '계약서 작성 여부에 대해 모르겠다 또는 기억나지 않는다'라는 응답자도 73명(24.4%)이 나타남.

【표 4-15】 동물장묘시설(업체) 이용 시 계약서 작성(n=300)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	계약서를 작성했다	187	62.3
2	계약서를 작성하지 않았다	40	13.3
3	모르겠다/기억나지 않는다	73	24.4

- (동물사체 운반(운송) 방법) 반려동물 사체를 장묘시설로 이동할 때 어떤 방법으로 이동했는지 질문한 결과, '반려동물 소유자(본인)가 직접 장묘시설(업체)로 운반(운송)했다'는 응답자가 186명(62.0%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 '동물장묘업체의 운반(운송)서비스를 이용했다'고 86명(28.7%)이 답했고, '장례대행(중개)업체에 운반(운송)을 의뢰했다'는 응답은 19명(6.3%), '동물사체 운반(운송) 전문업체에 운반(운송)을 의뢰했다는 응답은 6명(1.0%)이었음.

【표 4-16】 동물 사체 운반(운송) 방법(n=300)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	반려동물 소유자(본인)가 직접 장묘시설(업체)로 운송	186	62.0
2	동물장묘업체의 운반(운송)서비스 이용	86	28.7
3	동물 장례대행(중개)업체에 운반(운송) 의뢰	19	6.3
4	동물사체 운반(운송) 전문업체에 운반(운송) 의뢰	6	2.0
5	기타	3	1.0

- (이용한 업체) 반려동물 장묘시설(업체)을 이용했다고 응답한 300명에게 어떤 업체를 이용했는지 질문한 결과(복수응답), '동물장묘업체'가 236명(78.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 동물 장례대행업체가 38명(12.7%)으로 많았음.

- 다만, 이용한 업체가 어떤 업체인지 ‘잘 모르겠다’라는 응답도 26명(8.7%)으로 확인됨.

【표 4-17】 동물장례 등을 위해 이용한 업체(n=300, 복수응답)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	동물장묘업체	236	78.7
2	동물 장례대행(중개)업체	38	12.7
3	사체운반(운송)서비스업체	14	4.7
4	잘 모름	26	8.7
5	기타	19	6.3

- 동물 장례대행(중개)업체를 이용했거나 어떤 업체인지 잘 모르겠다고 응답한 64명을 대상으로 사업자가 동물장묘업체가 아닌 대행업체 등이라는 사실을 이용자들이 알기 쉽게 안내하고 있었는지 질문한 결과, 30명(46.9%)은 ‘예’라고 답하였고, 5명(7.8%)은 ‘아니오’라고 답했으며, 29명(45.3%)은 ‘모름/기억나지 않음’으로 응답함.

【표 4-18】 동물 장례대행업체 등이라는 사실을 알기 쉽게 안내했는지 여부(n=64)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	알기 쉽게 안내했다	30	46.9
2	알기 쉽게 안내하지 않았다	5	7.8
3	모른다/기억나지 않는다	29	45.3

[4] 이용한 장묘서비스 및 장례용품

- ☐ (이용한 장묘서비스 등) 반려동물 장묘시설(업체)을 이용했다고 응답한 300명에게 어떤 장묘서비스 또는 장례용품을 이용했는지 질문한 결과 (복수응답), ‘화장서비스’라고 답한 응답자가 275명(91.7%)로 가장 많았음.
- 다음으로 ‘장례서비스’(234명, 78.0%), 봉안서비스(162명, 54.0%), 장례용품(122, 40.7%), 사체운반(운송)서비스(105명, 35.0%) 순으로 많이 이용한 것으로 나타남.

【표 4-19】 이용한 장묘서비스 및 장례용품(n=300, 복수응답)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	화장서비스	275	91.7
2	장례서비스(장례식 진행)	234	78.0
3	봉안서비스	162	54.0
4	장례용품	122	40.7
5	사체 운반(운송)서비스	105	35.0
6	기타	1	0.3

- (장묘 관련 소요비용) 반려동물 장묘시설(업체)를 이용한 300명을 대상으로 반려동물 장묘 관련 비용에 대해 질문한 결과, 총비용이 '20만원 초과 50만원 이하'라는 응답자가 133명(44.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 50명(16.7%)이 '50만원 초과 70만원 이하'라고 응답함.
- 그 외 '10만원 초과 20만원 이하'(40명, 13.3%), '70만원 초과 100만원 이하'(32명, 10.7%) 순으로 조사되었고, 장묘 관련 비용이 '300만원 초과'라는 응답자도 2명(0.7%) 확인됨.

【표 4-20】 반려동물 장묘서비스 및 장례용품 관련 총 비용(n=300)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	5만원 이하	1	0.3
2	5만원 초과 10만원 이하	7	2.3
3	10만원 초과 20만원 이하	40	13.3
4	20만원 초과 50만원 이하	133	44.3
5	50만원 초과 70만원 이하	50	16.7
6	70만원 초과 100만원 이하	32	10.7
7	100만원 초과 300만원 이하	18	6.0
8	300만원 초과	2	0.7
9	모름/기억 안남	17	5.7

[5] 동물 장례절차 등 종료 이후

- (장례절차 등 확인) 동물장묘시설에서 동물장례 등의 절차를 진행하고 그 결과를 어떤 방식으로 확인했는지 질문한 결과, '직접 장묘시설을 방문하여 확인했다'는 응답이 197명(65.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 '동물장묘업체로부터 장례절차 진행 등의 사진 또는 동영상을 받았다'는 응답이 69명(23.0%)였음.
- 그러나, 반려동물 장례절차 등의 진행상황이나 결과를 '확인하지 못했다'고 답한 경우도 30명(10.0%)이 확인됨.

【표 4-21】 반려동물 장례절차 등 확인 여부(n=300)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	직접 현장에서 확인했다	197	65.7
2	동물장례업체로부터 장묘절차(장례식, 화장, 봉안) 진행 등의 사진 또는 동영상을 받았다	69	23.0
3	확인하지 못했다	30	10.0
4	기타	4	1.3

- (장례확인서 수령) 반려동물 장묘시설(업체)에서 화장 등을 진행하고 장례(화장, 건조장, 수분해장)확인서를 받았는지 질문한 결과, 145명(48.3%)은 '받았다'고 응답했고, 47명(15.7%)은 '장례확인서를 받지 않았다'고 답했음.

※ 현행 법규(「동물보호법」 제36조, 동법 시행규칙 제43조, [별표 10])에 따르면 동물장묘업자는 동물의 사체를 처리한 경우 동물의 소유자등에게 서식에 따라 작성된 장례확인서를 발급해 줄 의무가 있음.

- 한편, 108명(36.0%)은 장례확인서 수령 여부에 대해 '모른다 또는 기억이 안 난다'라고 응답함.

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	수령함	145	48.3
2	수령하지 않음	47	15.7
3	모름/기억 안남	108	36.0

- (단위: 명, %)

- 32 -

[6] 동물장묘시설(업체) 이용 관련 만족도

- (동물장묘시설 이용 관련 만족도) 동물장묘시설(업체)를 이용했다고 응답한 300명을 대상으로 각 항목에 대한 만족도를 조사한 결과, **종합만족도** 평균은 3.62점으로 조사됨.
- 동물장묘시설(업체)과 관련하여 ‘장묘서비스의 정성스러움’과 ‘시설’이 각각 ‘3.72점’으로 **만족도 평균이 가장 높은** 것으로 조사되었고, 다음으로 ‘추모시간의 적절함’이 3.59점으로 만족도가 높다고 응답함.
 - 그러나, 장묘시설(업체)의 ‘위치’와 ‘가격’에 대해서는 만족도 평균이 각각 ‘3.33점’과 ‘3.20점’으로 조사되어, 상대적으로 낮게 나타남.
 - 이와 관련해 ‘위치’에 대해서는 장묘시설이 대개 주거지로부터 멀리 떨어진 외곽에 위치하여 접근성이 떨어지는 것이 그 원인으로 추정됨.

【표 4-24】 동물장묘시설 이용 관련 항목별 만족도(n=300)

(단위: 점)

순번	항 목	만족도 평균(5점 척도)
1	장묘서비스의 정성스러움	3.72
2	시설	3.72
3	추모시간의 적절함	3.59
4	현행 법규 준수(등록된 동물장묘업체)	3.49
5	장례용품 품질(계약서 내용 대비)	3.40
6	장례용품 구성의 다양성	3.37
7	위치	3.33
8	비용(가격)	3.20
9	종합만족도	3.62

다. 향후 반려동물 장묘시설(업체) 이용

(1) 탐색 경로 및 장묘시설(업체) 선택 시 고려사항

- (탐색 경로) 향후 동물 전용의 장묘시설(업체)을 이용할 예정이라고 응답한 550명을 대상으로 어떤 경로로 장묘시설(업체)을 탐색할 것인지 조사한 결과, '포털사이트 검색'이라는 응답이 272명(49.5%)으로 가장 많았음.
- 다음으로 'SNS 또는 인터넷 커뮤니티'라는 응답이 118명(21.4%)이었고, '지인의 소개'(70명, 12.7%), '동물병원의 소개'(56명, 10.2%), '과거 이용한 장묘시설(업체)'(22명, 4.0%) 등 순으로 탐색 경로를 꼽음.

【표 4-25】 향후 동물장묘시설(업체) 탐색 경로(n=550)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	네이버, 구글 등 포털사이트 검색	272	49.5
2	SNS 또는 인터넷 커뮤니티(블로그, 인터넷 카페 등)	118	21.4
3	지인의 소개	70	12.7
4	동물병원의 소개	56	10.2
5	과거 이용한 동물장묘시설(업체)	22	4.0
6	뉴스, 신문, 잡지 등 미디어	11	2.0
7	기타	1	0.2

- (고려사항) 향후 동물장묘시설(업체)을 선택할 때 가장 고려하려는 사항에 대해서는 '좋은 시설'이라는 응답자가 189명(34.4%)으로 가장 많았고, '접근성이 편리한 위치'(167명, 30.4%), '이용자들의 후기'(101명, 18.3%), '저렴한 가격'(78명, 14.2%), '장례용품 또는 서비스의 다양성'(15명, 2.7%) 등 순으로 나타남.

【표 4-26】 향후 동물장묘시설(업체) 선택 시 고려하려는 사항(n=550)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	좋은 시설	189	34.4
2	접근성이 편리한 위치	167	30.4
3	이용자들의 후기	101	18.3
4	저렴한 가격	78	14.2
5	장례용품 또는 서비스의 다양성	15	2.7

[2] 합리적인 반려동물 장묘 관련 비용

- (합리적 동물장묘 관련 비용) 향후 동물장묘시설(업체)을 이용할 예정이라고 응답한 550명을 대상으로 합리적이라고 생각하는 반려동물 장묘(장례, 화장, 사체운반, 장례용품 등) 관련 총비용에 대해 질문한 결과, '20만원 초과 50만원 이하'라는 응답자가 201명(36.5%)으로 가장 많음.
- 다음으로 '10만원 초과 20만원 이하'라는 응답자가 168명(30.6%)으로 많았고, '50만원 초과 70만원 이하'(64명, 11.6%), '70만원 초과 100만원 이하'(46명, 8.4%), '10만원 이하'(45명, 8.2%) 순임.
 - 장묘 관련 총비용은 동물장묘시설(업체)을 이용한 응답자(300명)들은 '20만원 초과 50만원 이하' 구간이 가장 많았고(44.3%), 향후 이용예정자들(550명) 역시 동 구간의 비용을 가장 합리적인 비용이라고 응답함.

【표 4-27】 합리적인 반려동물 장묘 관련 총 비용(n=550)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	10만원 이하	45	8.2
2	10만원 초과 20만원 이하	168	30.6
3	20만원 초과 50만원 이하	201	36.5
4	50만원 초과 70만원 이하	64	11.6
5	70만원 초과 100만원 이하	46	8.4
6	100만원 초과 200만원 이하	16	2.9
7	200만원 초과 300만원 이하	4	0.7
8	비용은 얼마가 들어도 상관없다	5	0.9
9	기타	1	0.2

라. 반려동물 관련 소비자 인식(동물사체 처리 관련 중심)

- (반려동물의 범위) 현행 법률에서 정한 반려동물은 포유류 6종에 한정하고 있는데, 이와 관련하여 현재의 반려동물의 범위가 어떠한지 질문한 결과, 조사대상 1,000명 중 615명(61.5%)은 범위를 ‘확대(다소 확대, 매우 확대)해야 한다’라고 응답함.

※ 현행 「동물보호법」에서는 ‘반려동물’은 반려의 목적으로 기르는 ‘개, 고양이, 토끼, 페럿, 기니피그, 햄스터’라고 6종을 한정적으로 열거하고 있음. 따라서 사람들이 반려동물로 키우고 있는 그 외 금붕어, 거북이, 앵무새 등은 동물보호법에 따르면 반려동물로 지정되어 있지 않음.

- 이에 비해, 현재의 범위가 ‘적절하다’라는 응답은 297명(29.7%), ‘축소(다소 축소, 매우 축소)해야 한다’라는 응답은 88명(8.8%)에 불과함.

【표 4-28】 반려동물의 범위 관련 인식(n=1,000)

(단위: 명, %, 점)

구분	항 목	빈도	비율
1	현행 법에서 규정한 반려동물의 범위를 매우 축소해야 한다	23	2.3
2	현행 법에서 규정한 반려동물의 범위를 다소 축소해야 한다	65	6.5
3	현행 법의 반려동물의 범위는 적절하다	297	29.7
4	현행 법에서 규정한 반려동물의 범위를 다소 확대해야 한다	468	46.8
5	현행 법에서 규정한 반려동물의 범위를 매우 확대해야 한다	147	14.7

- (법적 금지행위) 현행 법률(「폐기물관리법」 등)에 따르면 동물 사체를 무단으로 주거지 또는 주변 야산 등에 매장하거나 투기하는 것을 금지하고 있는데, 이러한 사실에 대해 알고 있는지 질문한 결과, 548명(54.8%)은 ‘알고 있다’라고 응답함.

※ 현행 법률에 따른 합법적인 동물사체 처리방법은 「폐기물관리법」에 따라 ① 생활 폐기물로서 쓰레기종량제 봉투에 배출하거나, ② 동물병원에 위탁하여 의료폐기물로 처리, 「동물보호법」에 따라 장례 등의 대상으로 ③ 장묘시설에서 화장 등으로 처리함.

【표 4-29】 법적 금지행위에 대한 인식(n=1,000)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	알고 있다	548	54.8
2	모른다	452	45.2

- 그러나, 절반에 가까운 452명(45.2%)은 ‘모른다’고 답했고, 특히, ‘동물 사체를 주거지나 야산 등에 매장 또는 투기했다’고 답한 413명 중 312명(75.5%)이 해당 행위가 ‘법적으로 금지되는 행위인지 몰랐다’고 응답하여, 동물사체의 매장 또는 무단 투기가 불법이라는 사실을 적극적으로 안내하고 계도할 필요가 있음.

【표 4-30】 법적 금지행위 인식과 동물사체 처리방법(n=1,000)

(단위: 명, %)

법적 금지행위에 대한 인식	매장 또는 투기		동물장묘 시설 이용		동물병원에 처리 위탁		종량제 봉투에 처리		기타	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
알고 있다	101	24.5	244	81.3	152	76.4	39	68.4	12	38.7
모른다	312	75.5	56	18.7	47	23.6	18	31.6	19	61.3
합 계	413	100	300	100	199	100	57	100	31	100

- (환경오염에 대한 인식) 선택한 반려동물 사체 처리방법이 어느 정도 환경을 오염시킬 가능성이 있다고 생각하는지 조사한 결과, 전체적으로 평균 2점대로 나타나 환경을 오염시킨다는 인식은 대체로 낮은 편임.
- 동물장묘시설을 이용했다는 응답자가 환경을 오염시킬 우려가 상대적으로 가장 ‘낮다’(평균 2.80점)고 인식했고, 종량제 봉투에 넣어 처리했다는 응답자는 상대적으로 가장 ‘높다’(평균 2.93점)고 인식함.
- 다만, 법으로 금지되고 있는 방법인 ‘주거지나 야산에 매장 또는 투기했다’는 응답자도 평균 2.82점으로 ‘환경을 오염시킬 우려가 상대적으로 낮다’고 인식하는 것으로 조사되어, 해당 사체 처리 방법이 실제 환경을 오염시킬 수 있다는 사실에 대한 정보전달 및 인식변화가 필요한 것으로 나타남.

【표 4-31】 동물사체 처리와 환경오염 유발가능성에 대한 인식(n=1,000)

(단위: 점)

환경오염과의 관련성 인식	매장 또는 투기	동물장묘시설 (업체) 이용	동물병원에 처리 위탁	종량제 봉투에 처리
(5점 척도 평균)	2.82	2.80	2.92	2.93

* 점수가 높을수록 선택한 동물사체 처리 방법이 환경을 오염시킬 가능성이 높다고 인식

- (반려동물 장묘 관련 정책에 대한 소비자 인식) 반려동물 장묘 관련 정책에 대해 소비자 인식을 조사한 결과, ‘동물장묘시설 설치 시 지역 주민의 의사를 반영해야 한다는 필요성’이 평균 3.94점으로 상대적으로 가장 높았고, 다음으로 ‘동물사체 운반(운송)업종에 대한 국가 또는 지방 자치단체의 관리·감독 필요성’이 평균 3.82점으로 높음.

- 반면, ‘동물장묘업체(시설)의 증설 필요성’이나 ‘공설 동물장묘시설 설치 필요성’에 대해서는 각각 평균 3.52점과 평균 3.55점으로 조사되어, 상대적으로 낮게 나타남.

【표 4-32】 반려동물 장묘 관련 정책 등에 대한 인식도(n=1,000)

(단위: 점)

순번	항 목	평균 (5점 척도*)
1	동물장묘시설 설치 시 지역주민 의사 반영 필요성	3.94
2	동물사체 운송업에 대한 국가 또는 지자체의 관리·감독 필요성	3.82
3	이동식 반려동물 화장 및 장례서비스 운영 여부	3.68
4	동물장묘업체(시설)에 반려동물 장례지도사 필수 배치	3.57
5	공설 동물장묘시설 설치 필요성	3.55
6	동물장묘업체 증설 필요성 여부	3.52

* 각 항목별로 찬반 또는 필요성 여부에 대해 5점 척도로 구분하여, 1점은 ‘매우 반대’ 또는 ‘매우 불필요’, 5점은 ‘매우 찬성’ 또는 ‘매우 필요’로 설정함.

【그림 4-4】 이동식 반려동물 화장 및 찾아가는 장례서비스



(출처: “규제 샌드박스로 기업은 사업하기 쉽게, 국민은 더 편리하게” 산업부 보도자료, 2022.4.28.)

마. 반려동물 사체 처리 관련 피해실태

- (반려동물 사체 처리 관련 피해 경험) 반려동물 사체 처리 과정에서 피해를 경험했는지 조사한 결과, 조사대상 1,000명 중 767명(76.7%)은 ‘피해를 경험하지 않았다’라고 답했고, 233명(23.3%)은 ‘피해를 경험한 적이 있다’라고 응답함.

【표 4-33】 반려동물 사체 처리 관련 피해 경험(n=1,000)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	동물사체 처리 과정에서 피해를 경험했다	233	23.3
2	동물사체 처리 과정에서 피해를 경험하지 않았다	767	76.7

- (피해 유형) 피해를 경험했다고 응답한 233명을 대상으로 어떤 피해를 경험했는지 조사한 결과(복수응답), ‘장묘업체의 과다 비용 청구’라고 94명(40.3%)이 응답해 가장 많았고, 근소한 차이로 91명(39.1%)은 ‘불성실한 장례 진행’을 꼽았음.

- 이외에도 ‘장례용품 강매’(90명, 38.6%), ‘합동화장 등으로 유골확인 불가’(74명, 31.8%), ‘장례 과정 비공개 등’(49명, 21.0%), ‘계약금 반환 거부’(38명, 16.3%) 등 순으로 조사됨.

【표 4-34】 피해 유형 (n=233, 복수응답)

(단위: 명, %)

순번	항 목	빈도	비율
1	동물장묘업체의 과다 비용 청구	94	40.3
2	불성실한 장례 진행	91	39.1
3	장례용품 강매	90	38.6
4	합동화장 등으로 반려동물 유골 확인 불가	74	31.8
5	장례과정 비공개 또는 장묘서비스 사진·동영상 미제공	49	21.0
6	계약금 반환 거부	38	16.3
7	계약 시와 달리 품질이 떨어지는 장례용품 사용	35	15.0
8	장례일정의 일방적인 변경	26	11.2
9	청약철회 또는 계약해제 거부	19	8.2
10	기타	9	3.9

- 장례용품 강매 피해를 경험했다고 응답한 90명을 대상으로 사업자가 구매를 강요한 제품이 무엇인지 질문한 결과(복수응답), ‘유골함(42명, 46.7%), 꽃장식(35명, 38.9%), 수의(32명, 35.6%), 관(28명, 31.1%), 반려동물 유골보석(18명, 20.0%)’ 순으로 강매피해를 경험했다고 답함.

【표 4-35】 장례용품 강매 피해(n=90, 복수응답)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	유골함	42	46.7
2	꽃장식	35	38.9
3	수의	32	35.6
4	관	28	31.1
5	반려동물 유골보석	18	20.0

- 장례일정이 일방적으로 변경된 피해를 경험했다고 응답한 26명을 대상으로 어떻게 변경되었는지 질문한 결과(복수응답), '계약일정보다 2~3일 후로 변경되었다'는 응답이 11명(42.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 '계약일정보다 7일 후로 변경되었다'는 응답이 5명(19.2%)으로 조사됨.

한편, 오히려 계약일정보다 앞당겨진 날짜로 변경되었다는 응답자도 3명(11.6%)으로 확인됨.

【표 4-36】 장례일정 변경 피해(n=26)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	계약일정보다 1일 후로 변경	4	15.4
2	계약일정보다 2~3일 후로 변경	11	42.3
3	계약일정보다 4~6일 후로 변경	3	11.5
4	계약일정보다 7일 후로 변경	5	19.2
5	계약일정보다 앞당겨진 날짜로 변경	3	11.6

- 계약 당시와 달리 품질이 좋지 않은 장례용품이 사용된 피해를 경험했다고 응답한 35명을 대상으로 어떤 장례용품인지 질문한 결과(복수응답), '유골함(21명, 60.0%), 꽃장식(17명, 48.6%), 관 및 반려동물 유골보석(10명, 28.6%), 수의(9명, 25.7%)' 순으로 품질 관련 피해를 경험했다고 응답함.

【표 4-37】 장례용품 품질 피해(n=35, 복수응답)

(단위: 명, %)

구분	항 목	빈도	비율
1	유골함	21	60.0
2	꽃장식	17	48.6
3	관	10	28.6
3	반려동물 유골보석	10	28.6
5	수의	9	25.7

V

반려동물 장묘업체 등 실태조사

1. 동물장묘업체의 소비자 정보제공 실태

가. 실태조사 개요

▣ 조사 대상: 동물보호관리시스템*에 등록**된 동물장묘업체의 인터넷 홈페이지

* 농림축산식품부(농림축산검역본부)가 각 시도(시군구)의 동물보호업무 담당부서와 연계하여 동물보호업무 전반을 통합적으로 관리하기 위해 운영하고 있는 시스템

** 현행법에 따르면 동물장묘업을 영위하기 위해서는 시설과 인력 기준을 갖추어 등록해야 하며, 현재 지방자치체단체에 등록을 마쳐 동물보호 관리시스템에 등재된 동물장묘업체는 전국 65개소임.

*** 동물장묘업체 65개소 중 3개소는 홈페이지 미운영으로 62개소를 조사함.

▣ 조사 기간: 2022. 10. 17. ~ 12. 9.

▣ 조사 내용: ① 홈페이지 초기화면 표시 정보 ② 장묘서비스(장례, 화장, 봉안, 사체 운송(운반) 관련 정보제공 현황, ③ 장례용품 관련 정보제공 현황, ④ 온라인 예약 여부 현황 등

나. 홈페이지 초기화면 표시 정보

(1) 인터넷 홈페이지 운영 여부

□ (인터넷 홈페이지 운영) 동물보호시스템을 통해 확인된 등록된 동물장묘업체 65개소 중 3개소를 제외한 62개소는 인터넷 홈페이지를 운영하고 있음.

* 3개소는 동물보호관리시스템에서 홈페이지 연결 링크가 없거나, 포털사이트 검색으로 홈페이지를 찾을 수 없음. 한편, 인터넷 홈페이지를 운영하는 62개소 중 1개소는 SNS(블로그) 형태로 홈페이지를 운영하고 있음.

[2] 동물장묘업 등록증 게시 등

※ 「동물보호법」 제36조(동법 시행규칙 제43조 관련 [별표10])에 따르면 동물장묘업자 및 그 종사자는 신문, 방송, 인터넷 등을 통해 영업을 홍보하려는 때에는 영업등록증을 함께 게시해야 함.

- (동물장묘업 등록증 게시) 조사대상 62개소를 대상으로 인터넷 홈페이지에 동물장묘업 등록증 게시 여부를 조사한 결과, 30개소 (48.4%)가 동물장묘업 등록증을 게시하고 있었고, 나머지 32개소 (51.6%)는 동물장묘업 등록증을 게시하지 않고 있는 것으로 조사됨.

* 동물장묘업 등록증 게시와 등록번호 별도표시¹⁶⁾를 모두 한 동물장묘업체는 16개소이며, 등록증만 게시한 곳은 14개소, 등록번호만 별도로 표시한 곳은 22개소였음.

- 그러나, 일부 업체의 등록증은 눈으로 확인할 수 없을 정도로 글자가 흐릿하거나 등록번호의 일부만을 표시하고 있어, 소비자들이 동물장묘업체의 등록 여부(합법적인 동물장묘업체)를 확인하기 곤란함.

【표 5-1】 동물장묘업 등록증 게시 여부 등

(단위 : 개소, %)

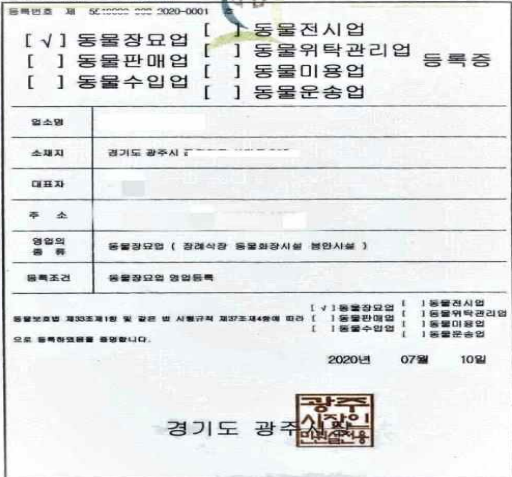
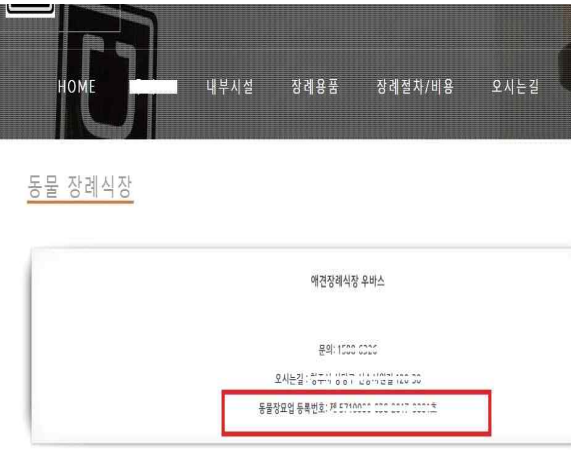
구분	동물장묘업 등록증 게시 (14)	등록증 게시 및 등록번호 별도표시 (16)	동물장묘업 등록번호 별도표시 (22)	등록증 無& 등록번호 無 (10)
등록증 게시	30(48.4)		32(51.6)	
등록번호 표시(등록증 에 표시된 번호 포함)	52(83.9)			10(16.1)

- 또한, 52개소는 동물장묘업체임을 확인할 수 있는 동물장묘업 등록번호를 표시했으나, 동물장묘업 등록번호를 초기화면, 업체 소개란, 공지사항, 예약창, 오시는 길 등 다양한 위치에 표시하고 있어, 표시된 위치(공지사항, 예약창, 오시는 길 등)에 따라서는 소비자들의 확인이 쉽지 않음.

16) 동물장묘업 등록증 내 동물장묘업 등록번호가 표시되어 있으며, 등록증과 별도로 다른 위치에 동물장묘업 등록번호만을 표시한 것을 의미함.

- 게다가, 10개소는 동물장묘업 등록증을 게시하지 않으면서 동물장묘업 등록번호도 표시하지 않는 것으로 조사되어, 소비자들이 등록된 동물장묘업체라는 점을 바로 알기 어려웠음.

【그림 5-1】 동물장묘업 등록증 게시 또는 등록번호 표시 위치

	
동물장묘업 등록증 게시 	'초기화면' 하단에 등록번호 표시 
'예약창' 하단에 등록번호 표시	'오시는 길' 아래에 등록번호 표시

[3] 통신판매업 신고 여부

‘통신판매’란 우편·전기통신, 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역(권리 포함, 이하 ‘재화등’이라 함) 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화등을 판매하는 것(단, 전화권유판매 제외)이며, 통신판매업자는 통신판매업 신고를 해야 함.

- (통신판매 여부) 동물장묘업체는 인터넷 홈페이지를 통해 장례, 화장, 봉안 등의 장묘서비스 및 장례용품의 정보를 제공하고 전화 또는 온라인 예약 시스템(일부 업체)을 통해 소비자의 청약(예약 등)을 받고 있으므로, 통신판매자 또는 통신판매중개자로서 「전자상거래법」의 적용 대상이 될 여지가 있음.
- 동물장묘업체 62개소를 대상으로 홈페이지에 통신판매업 신고번호를 표시했는지 조사한 결과, 58개소(93.5%)는 표시하지 않았고, 4개소(6.5%)만이 통신판매업 신고번호를 표시하고 있었음.
- 통신판매 신고번호를 표시하고 있는 동물장묘업체 4개소는 인터넷으로 장례용품의 정보를 제공하고 있었고, 홈페이지(1개소) 또는 별도의 온라인스토어 연결(3개소)을 통해 장례용품을 판매하고 있었음.
- * 다만, 통신판매의 거래횟수, 거래규모 등이 공정거래위원회가 고시로 정하는 기준(직전년도 동안 통신판매의 거래횟수가 50회 미만 또는 간이과세자(직전년도 공급대가의 합계액이 8천만원 미만)) 이하인 경우 신고가 면제됨.

다. 반려동물 장묘서비스 관련 정보제공

[1] 장묘(장례, 화장, 봉안)서비스 관련 정보 제공

- (장례절차에 대한 설명) 동물장묘업체 62개소 중 60개소(96.8%)는 장례절차에 대해 안내하고 있으나, 2개소(3.2%)는 아무런 설명이 없거나 제목만 표시하고 있어 반려동물 장례절차에 대한 설명이 미흡함.
- 반려동물 장례절차에 대해 설명하고 있는 60개소 중 5개소(8.3%)는 사진과 더불어 자세한 설명이 있었으나, 그 외 55개소(91.7%)는 글로만 간단히 소개하거나 그림을 포함한 간단한 설명으로 구성됨.

【표 5-2】 장례절차에 대한 설명

(단위 : 개소, %)

구분	설명 등 정보제공 (62)
정보제공	60(96.8)
정보 미제공	2(3.2)

【표 5-3】 장례절차 설명의 충실성

(단위 : 개소, %)

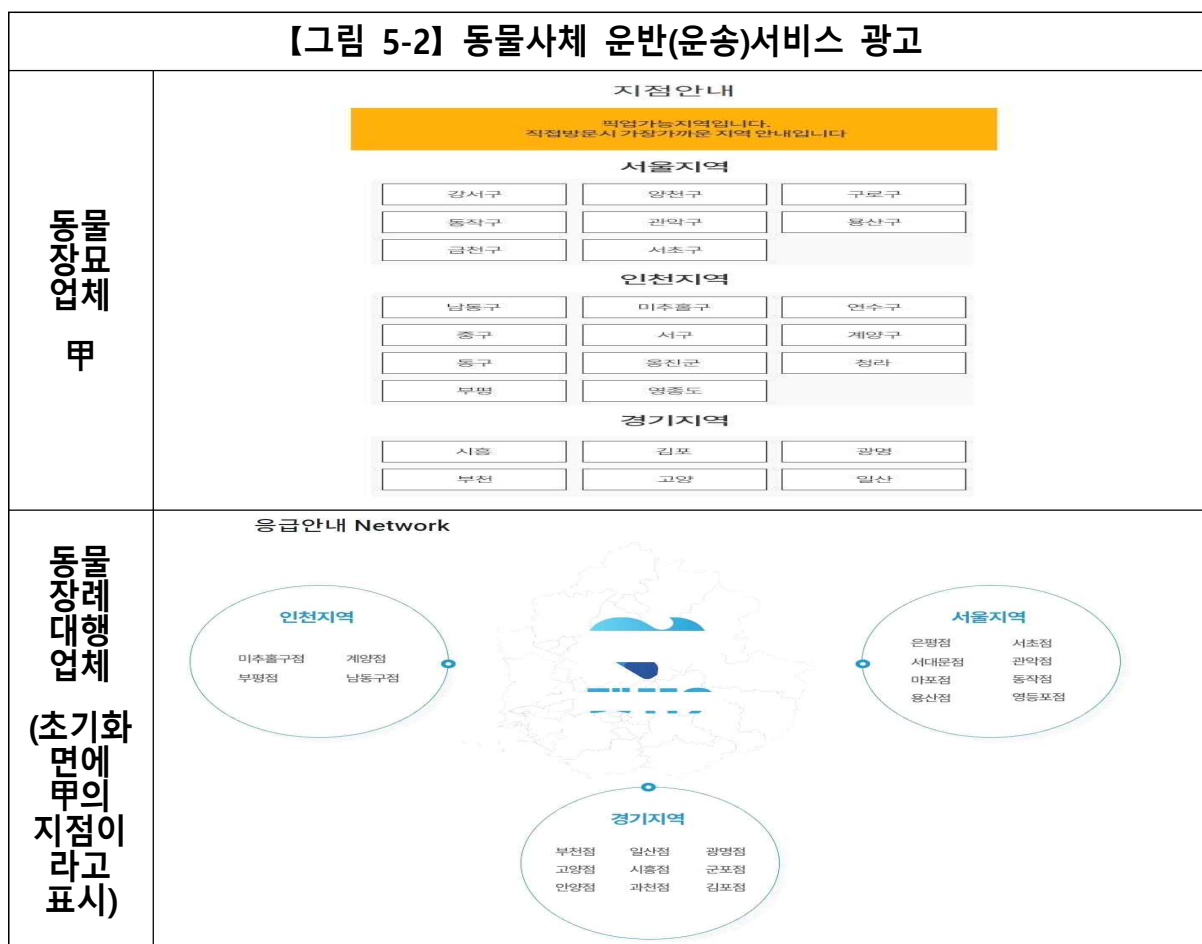
구분	설명 충실성 (60)
자세한 설명	5(8.3)
간단한 설명	55(91.7)

- 한편, 장례절차에 대한 설명에서 ‘고급’장례, ‘명품’장례 등 불명확한 표현을 사용하여 소비자의 합리적인 선택을 위한 정보로는 관련 정보를 파악하는데 혼란을 주고 있는 것으로 확인됨.
- (장묘서비스 비용고지) 동물장묘업체 62개소 중 60개소는 홈페이지에서 영업범위에 따라 장례비용, 화장비용, 봉안비용 등을 고지하고 있었으나, 2개소는 장묘서비스 비용을 전혀 고지하지 않음.
 - 다수 동물장묘업체는 반려동물의 무게 ‘5kg 미만’을 기준으로 비용을 안내하고 있었고, 대형동물에 대해서는 과반수가 넘는 장묘업체가 비용고지 없이 ‘별도문의 또는 전화상담’이라고 표시하고 있음.
 - 무게가 아닌 크기(소·중·대형견)를 기준으로 비용을 고지하는 업체도 있었는데, 크기 구분의 명확한 기준이 없어 제시된 정보만으로 소비자가 정확한 장묘서비스 비용을 알기 어려움.
 - 앞선 소비자 인식조사 결과에서 양육하던 반려동물의 무게가 5kg 이상이라는 응답자가 38.0%로 나타났고, 각종 조사 등¹⁷⁾에서 발표한 반려견의 평균 무게(7.1kg) 또는 소형견의 무게(10kg 미만) 등을 고려하면, 현재와 같은 제한적인 비용 고지는 소비자가 합리적 선택을 할 수 있는 충분한 정보라고 볼 수 없다 할 것임.

17) ‘반려동물 보유현황 및 국민인식조사’(문화체육관광부, 농촌진흥청, (사)한국펫사료협회, 2018)에 따르면 반려견과 반려묘의 평균 체중은 각각 7.1kg과 5.4kg로 조사되었고, 농촌진흥청 국립축산과학원 홈페이지 ‘반려동물 알기’에서 소형견은 성견이 된 몸무게가 10kg 미만, 중형견은 성견이 된 몸무게가 10kg 이상 25kg 미만, 대형견은 성견이 된 몸무게가 25kg 이상인 자견으로 소개하고 있음.

[2] 동물사체 운반(운송)서비스 관련 정보제공

- 동물장묘업체 62개소 중 52개소(83.9%)가 동물사체 운반(운송)서비스를 제공한다고 안내하고 있음.
- 일부 동물장묘업체는 지점을 운영하고 있으며 이용자의 주거지와 가장 가까운 지역에 동물사체 운반(운송)을 의뢰하라고 광고하고 있는데, 지점의 위치가 해당 동물장묘업체의 지사라고 광고하는 장례대행업체에서 표시한 지역과 유사한 것으로 확인됨.¹⁸⁾



- 동물사체 운반(운송)서비스를 제공하는 52개소 중 13개소(25.0%)는 비용을 표시(해당 지역 무료, 최저요금 표시 포함)하고 있었고, 39개소(75.0%)는 별도문의로 표시하거나 비용에 대한 정보가 없음.

18) 동물장묘업체들에게 동물 장례대행업체를 지점으로 운영하고 있는지에 대해 답변서를 요청하였으나 현재까지 회신한 동물장묘업체가 없어 정확한 사실관계 파악은 어려움.

라. 반려동물 장례용품 관련 정보제공

- (장례용품에 대한 설명) 동물장묘업체 62개소 중 장례용품에 대한 기능이나 용도에 대해 설명하고 있는 곳은 24개소(38.7%)로 조사됨.
- 장례용품에 대해 설명하고 있더라도 ‘고급’관, ‘최고급’수의, ‘친환경’ 유골함 등 불명확한 표현을 사용하는 경우도 있어 소비자들의 합리적인 선택을 위해서는 보다 정확한 정보제공이 필요해 보임.
- (장례용품 비용고지) 조사대상 62개소 중 22개소(35.5%)는 장례용품의 비용을 고지하지 않는 것으로 확인됨.
- 장례용품은 관, 수의, 유골함, 반려동물 유골보석, 꽃장식 등 다양했는데 간단한 설명과 함께 사진을 제공할 뿐 비용 정보는 찾기 어려웠음.

【표 5-4】 장례용품에 대한 설명 (단위 : 개소, %)		【표 5-5】 장례용품에 대한 비용고지 (단위 : 개소, %)	
구분	설명 등 정보제공 (62)	구분	비용고지 여부 (62)
정보제공	24(38.7)	비용고지	40(64.5)
정보 미제공	38(61.3)	비용 미고지	22(35.5)

마. 동물장묘업체의 온라인예약 기능

- 동물장묘업체 62개소 중 홈페이지에서 온라인으로 예약이 가능한 업체는 22개소(35.5%)로 조사됨.
- 온라인예약 시스템은 동물장묘업체에서 개별적으로 관리하는 시스템 및 포털사이트 예약시스템 등으로 확인됨.

바. 동물장묘시설의 필수 구비 관련 정보제공

[동물 장묘업 시설기준(「동물보호법 시행규칙」 제35조 관련 [별표9])

- (1) 동물 전용의 장례식장은 **장례 준비실**과 **분향실** 필수 구비
- (2) 동물 화장시설, 동물 건조장시설 및 동물수분해장시설에는 각각 화장로, 건조·멸균분쇄시설 및 수분해시설의 작업내용을 확인할 수 있는 영상정보처리기기를 사각지대의 발생이 최소화될 수 있도록 설치·운영 필수
- (3) 냉동시설 등 동물의 사체를 위생적으로 보관할 수 있는 설비 필수 구비

이하 중략.....

- 관련 법률에 따르면 동물 전용의 장례식장 운영 시 ‘장례 준비실’과 ‘분향실’은 필수로 갖추어야 하는데, 장례식장을 운영 중인 58개소 중 홈페이지에서 사진 또는 설명을 통해 장례 준비실이나 분향실을 안내하고 있는 곳은 41개소로 확인됨.
- 한편, 영업범위에 장례식장 운영이 포함되어 있지 않으나, ‘화장’을 영업 내용으로 하는 경우 화장 이전 단계로 장례식을 무료로 제공하고 있는데, 장례식장을 미운영하는 4개소 중 3개소가 홈페이지에서 장례 준비실 및 분향실을 안내하고 있었음.

【표 5-6】 동물장례식장 관련 정보제공

(단위 : 개소, %)

구분	장례식장 운영 (58)	장례식장 미운영 (4)	전체 (62)
필수 시설 정보제공	41(70.7)	3(75.0)	44(71.0)
필수 시설 정보 미제공	17(29.3)	1(25.0)	18(29.0)

사. 기타

- ☐ 동물장묘업체 62개소 중 44개소(71.0%)가 홈페이지에서 ‘개별화장’에 대해 안내하고 있었고, 50개소(80.6%)가 ‘참관’에 대해 안내하고 있는 것으로 조사됨.

* 홈페이지에서 개별화장이나 참관에 대한 내용을 안내하고 있는지에 대한 조사이며, 홈페이지를 통한 안내가 없더라도 동물장묘시설 영업장에서 개별화장이 진행되거나 장례절차 참관이 가능할 수 있음.

【표 5-7】 개별화장 또는 참관 안내

(단위 : 개소, %)

구분	개별화장 (62)	참관 (62)
안내	44(71.0)	50(80.6)
미안내	18(29.0)	12(19.4)

2. 동물 장례대행업체의 소비자 정보제공 실태

가. 실태조사 개요

■ 조사 대상: ① 포털사이트에서 '반려동물 장례(장묘), 강아지 장례(장묘), 고양이 장례(장묘)'를 키워드로 검색한 결과 중 등록된 동물장묘업체가 아닌 장례대행업체(4곳) 및 ② 소비자 인식조사*에서 조사된 동물장묘시설(업체) 중 동물장묘업으로 등록되지 않은 장례대행업체(5곳) 등 총 9개 업체

* IV. 반려동물 장묘서비스 관련 인식조사(2022.10.25.~11.4.)

■ 조사 기간: 2022. 11. 8. ~ 12. 5.

■ 조사 내용: ① 통신판매업 신고번호 표시 여부, ② 동물장묘업 대행 표시 여부 및 형식, ③ 동물사체 운반(운송)서비스 여부 등

나. 통신판매업 신고번호 표시

'통신판매'란 우편·전기통신, 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역(권리 포함, 이하 '재화등'이라 함) 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화등을 판매하는 것(단, 전화권유판매 제외)이며, 동 법에 따르면, 통신판매업자는 통신판매업 신고를 해야 함(「전자상거래법」 제2조, 제12조 등).

□ (통신판매 여부) 동물 장례대행업체는 인터넷 홈페이지를 통해 장례·화장·봉안 등 동물사체를 처리하는 장묘 관련 업무를 대행하고 있다는 정보를 제공하고, 전화상담을 통해 소비자의 청약을 받고 있으므로 통신판매자 또는 통신판매중개자로서 「전자상거래법」의 적용 대상이 될 수 있음.

○ 특히, 동물 장례대행업체는 홈페이지를 통해 '동물사체 운반(운송)서비스'를 광고하고 전화상담 후 예약을 받아 소비자의 자택을 방문하는 영업방식을 모두 운영하고 있어 통신판매로 볼 것임.

* 'IV. 소비자 인식조사'에서 동물장묘업체 이용자에는 등록된 동물장묘업체 외 동물 장례대행업체도 포함되어 있었으며, 이 중 30.6%는 인터넷 홈페이지의 정보를 보고 "온라인이나 전화 또는 우편"을 통해 계약을 체결했다고 답했음.

- (통신판매업 신고번호 표시) 반려동물 장례대행업체 9곳 중 통신판매업 신고번호를 표시한 업체는 3곳이며, 그 외 6곳은 표시하지 않음.

* 다만, 통신판매의 거래횟수, 거래규모 등이 공정거래위원회가 고시로 정하는 기준(직전년도 동안 통신판매의 거래횟수가 50회 미만 또는 간이과세자(직전년도 공급대가의 합계액이 8천만원 미만)) 이하인 경우 신고가 면제됨.

- 통신판매업 신고번호를 표시하지 않은 6곳을 포함한 모든 동물 장례대행업체는 사업자 등록번호를 표시하고 있었고, 1곳(I장례대행업체)은 방문판매업 신고번호도 표시하고 있었음.

【표 5-8】 동물 장례대행업체의 통신판매업 신고번호 표시 등

순번	상호	통신판매업 신고번호 표시	사업자 등록번호 표시	비고
1	A장례대행업체	○	○	
2	B장례대행업체	X	○	D장례대행업체와 업무 제휴
3	C장례대행업체	X	○	
4	D장례대행업체	X	○	B장례대행업체와 정보내용 동일
5	E장례대행업체	X	○	
6	F장례대행업체	X	○	
7	G장례대행업체	X	○	
8	H장례대행업체	○	○	
9	I장례대행업체	○	○	방문판매업 신고번호 표시

- 다만, 1개 업체(B장례대행업체)는 ‘초기화면’에 자신의 사업자 등록번호 외에도 업무 제휴를 한다고 광고하는 ‘동물장묘업체의 상호와 장묘업 등록번호를 같이 표시’하고 있으며, ‘공지사항’에서도 동물장묘업체와 대행업체인 당사가 ‘같은 업체’라고 안내하고 있어, 소비자가 등록된 동물장묘업체로 인식할 가능성이 컸음.¹⁹⁾

19) 동물장묘업체에 해당 동물 장례대행업체와의 업무 제휴 또는 동일성에 대해 질의하였으나 회신이 없어 확인이 불가함.

【그림 5-4】 동물 장례대행업체의 동물장묘업 정식등록 안내 표시

동물장묘업 정식등록 확인안내

admi*** | 2022-05-17 | 조회 1,185

안녕하세요. 입니다.

동물보호관리시스템에서 을 찾을수 없으며 합법업체가 아닌거냐고 문의주시는 분들이 간혹 있습니다.

저희 은 동물보호관리시스템에서는 스타팻이라는 이름으로 등록되어 있습니다.

 은 사이트 운영을 위한 브랜드명이며 장묘업등록은 스타팻이라는 이름으로 등록되어 있는것입니다.

사이트명과 실제 장묘업 등록명이 다르다보니 오해를 하시는 분들이 간혹 있으신것 같아서 알려드립니다.

감사합니다.

다. 동물장묘업 대행 여부 표시

- ☐ (동물장묘업체와 동물 장례대행업체) 장례식장, 화장시설, 봉안시설을 설치·운영하는 동물장묘업은 관련 법에 따라 관할 지자체에 등록해야 영업을 할 수 있음.
 - 따라서 동물 장례대행업체는 동물장묘업을 할 수 없으며, 홈페이지 등을 통해 장례·화장·봉안 등 동물장묘 관련 대행을 한다고 광고할 경우에는 자신이 동물장묘업체가 아님을 표시해야 함.
- ☐ (동물장묘업 대행 표시) 동물 장례대행업체 9곳 중 홈페이지 초기화면 등에 ‘동물장묘업체와 업무 제휴를 통해 이용자 모집을 대행하고 있다’라고 대행을 표시하고 있는 업체는 7곳으로 조사됨.

【그림 5-5】 동물 장례대행업체의 대행 표시

동물장묘업체와 업무 제휴를 통해 이용자 모집 대행	
동물장묘업체의 지사로 장례대행	

【그림 5-6】 동물 장례대행업체의 대행 미표시

반려동물장례 표시 및 지사 안내	
----------------------------------	--

【표 5-9】 동물 장례대행업체의 동물장묘업 대행의 표시 여부

순번	상호	대행표시	업무 제휴	표시 위치	표시 내용
1	A 동물 장례대행업체	○	(주)어게인 인천지사	초기화면 하단	반려동물등록업체 (주)어게인 인천지사이며, 장례를 대행합니다.
				상세페이지 (무방문장례)	인천 최단거리에 있는 반려동물정식허가업체
2	B 동물 장례대행업체	○	스타펫	초기화면 하단	동물장묘업 스타펫과의 업무 제휴를 통해 이용자모집을 대행하는 업체입니다.
3	C 동물 장례대행업체	○	씨엘로펫	초기화면 하단	동물장묘업 등록업체 씨엘로펫과의 업무 제휴를 통해 이용자모집을 대행하는 업체입니다.
4	D 동물 장례대행업체	○	스타펫	초기화면 하단	동물장묘업 스타펫과의 업무 제휴를 통해 이용자모집을 대행하는 업체입니다.
5	E 동물 장례대행업체	X	-	-	-
6	F 동물 장례대행업체	○	포포즈	초기화면 하단	동물장묘업 등록업체 포포즈와 업무제휴를 통해 이용자 모집을 대행하는 업체입니다.
7	G 동물 장례대행업체	X	-	-	반려동물 토탈 장례업체라고 광고
8	H 동물 장례대행업체	○	(주)해피엔딩	초기화면 하단	(주)해피엔딩 장례업체와 제휴를 맺어 장례 및 화장을 진행합니다.
9	I 동물 장례대행업체	○	하늘애 (現 포포즈)	초기화면 하단	동물장묘업 등록업체 "하늘애"와의 업무 제휴를 통해 이용자모집을 대행하고 있습니다.

라. 동물사체 운반(운송)서비스 관련 정보제공

- 현재 반려동물 장묘(장례)에 대한 사전적 정의는 없으며 「동물보호법」에서 동물장묘업의 영업범위를 장례식장, 화장시설, 봉안시설 중 하나 이상을 설치 또는 운영하는 것이라고만 규정하고 있음.
- 동물장례 등을 치르기 위해 장묘시설로 사체를 이동시키는 ‘동물사체 운반(운송)서비스’는 동물장묘업과 연관은 있으나 관련 법에서 직접적으로 영업의 한 형태로 정하고 있지는 아니하므로 「동물보호법」을 적용하기에는 한계가 있음.
- 대다수 동물 장례대행업체는 ‘동물장례전문업체’ 또는 ‘등록된 동물장묘업체와 업무를 제휴’하고 있다고 광고하고 있고, ‘도심에 여러 지점을 두어 동물사체 운반(운송)서비스를 제공한다며 이용자 편의성을 강조’하고 있었음.

* 앞선 소비자 인식조사에서 이용자들이 동물장묘시설(업체)을 선택할 때 가장 고려한 사항은 ‘접근성이 편리한 위치’가 가장 많았는데, 동물장묘업체는 주로 주거지에서 먼 외곽에 위치했고, 동물 장례대행업체는 주로 주거지 근처에서 있다고 광고하고 있음.

- 동물 장례대행업체 9곳 모두 ‘동물사체 운반(운송)서비스’를 제공한다고 안내하고 있었고, 일부 업체는 지역별로 담당구역 또는 지점이 있으니 이용자의 주거지와 가까운 지점에 동물사체 운반(운송)을 의뢰하라고 광고하고 있음.
- 관련 비용에 대해서는 ‘무료’, ‘최저비용 안내’, ‘거리에 따라 다르므로 별도문의’ 등 다양하게 표시하고 있었고, 대부분 구체적인 비용안내는 하지 않고 있음.

【그림 5-7】 동물 장례대행업체의 동물사체 운반(운송)서비스 광고

직접방문 또는 차량 픽업으로 가능한 지역 안내입니다

서울 지역

서울 강남구 담당

서울 마포구 담당

서울 강동구 담당

서울 노원 담당

서울 강북구 담당

서울 용산구 담당

서울 성북구 담당

서울 관악구 담당

서울 구로구 담당

서울 양천구 담당

서울 종로구 담당

서울 강서구 담당

인천 지역

인천 서구 담당

인천 연수구 담당

인천 부평구 담당

인천 중구 담당

경기 지역

수원 권선구 담당

수원 영통구 담당

경기 의정부 담당

경기 안산 담당

경기 광주 담당

경기 김포 담당

경기 일산 담당

경기 구리 담당

경기 부천 담당

경기 용인 담당

경기 성남 담당

경기 하남 담당

경기 안양 담당

경기 남양주 담당

경기 과천 담당

경기 화성 담당

회사소개 | 이용약관 | 개인정보 취급방침 | 광고안내 | 제휴문의 | 이메일 무단수집 거부 | 문의 1588-0000-0000-0000

농림부 동물장묘업명: 스타팻 / 등록번호 5600000-038-2019-0001

서울 강남구 테헤란로 222-1 한신생명빌딩 11층 대표자 : 정영희 / 사업자번호 : 212-12-88198

동물장묘업 등록업체 '스타팻'과의 업무 제휴를 통해 이용자 모집을 대행하는 업체입니다.

Copyright (c) Goodbyeangel All Rights Reserved

운구(픽업) 서비스를 시행합니다.

고객님이 원하시는 시간과 장소에 맞추어 직접 방문하여 반려동물 또는 고객님과 함께 편도 또는 왕복으로 픽업해 드리는 서비스를 시행하고 있습니다.

(* 픽업비용은 거리별/지역별로 차이가 있으며 장례비용과는 별도입니다.)

- 57 -

【표 5-10】 동물 장례대행업체의 동물사체 운반(운송)서비스 여부

순번	상호	동물사체 운반(운송) 서비스 여부	운반(운송) 비용고지	표시 내용
1	A 동물 장례대행업체	○	-	(무방문장례) 장례식장에 방문하지 않고 장례를 진행합니다. 픽업 요청시 편도/왕복 선택
2	B 동물 장례대행업체	○	-	직접 방문 또는 차량 픽업으로 가능한 지역입니다.
3	C 동물 장례대행업체	○	최저비용 표시	3만원 이상(거리에 따라)
4	D 동물 장례대행업체	○	-	가까운 장례/화장터로 예약접수를 진행하여 직접 또는 픽업 방문합니다.
5	E 동물 장례대행업체	○	-	전국에 15개의 지사를 두고 운영 하여, 24시간 차량대기 운영
6	F 동물 장례대행업체	○	-	픽업 요청을 하면 운구차량이 방문(비용별도)
7	G 동물 장례대행업체	○	-	픽업비용은 거리별/지역별로 차이가 있으며 장례비용과는 별도입니다.
8	H 동물 장례대행업체	○	무료	편도픽업 무료서비스
9	I 동물 장례대행업체	○		왕복픽업 및 직접방문 각 화장터에 직접 방문하시거나 의전차량이 장례 전, 후 안전하게 모셔다 드립니다.(24시간 픽업대기)

Ⅵ 문제점 및 개선 방안

1. 반려동물 장묘 관련 소비자 정보제공 강화

가. 문제점

- 반려동물 장묘비용은 장례절차의 구성항목이나 장례용품의 종류·품질 등 이용자의 선택*에 따라 크게 차이가 있으나, 사진만 게시하거나 구체적인 설명없이 고급, 프리미엄, 친환경 등 불명확한 표현으로 정보를 제공하고 있어 소비자의 합리적인 선택을 저해하고 있음.

* 장례식과 장례용품 구성에 따라 기본장례, 명품장례, 프리미엄 장례 등 다양한 상품 및 서비스를 소개하고 있으나, 구체적인 정보가 없어 선택에 혼란을 주고 있음.

- 장묘서비스 비용은 주로 반려동물 무게 5kg 미만을 기준으로 안내하고 있으며, 5kg 이상이나 대형동물의 경우 일부 업체를 제외하면 별도 문의(전화문의)라고 표시하여 비용을 안내하지 않음.

* 최근 5년 이내 반려동물의 죽음을 경험한 1,000명을 대상으로 조사한 인식조사에서는 5kg 이상 무게의 반려동물을 양육했다는 응답이 38.0%로 확인됨.

- 특히, 장례용품은 62개소 중 22개소(35.5%)가 비용을 안내하지 않거나 별도문의라고 고지했고, 38개소(61.3%)는 사진만 제공하거나 구체적인 설명 또는 정보없이 수의, 관 등 제목만을 표시하고 있어 소비자가 합리적인 선택을 할 수 있을 만큼 충분한 정보가 제공되지 않음.
- 한편, 반려동물 장묘 관련 정보는 동물장묘업체의 홈페이지를 통해 개별적으로 정보가 제공되고 있어 관련 정보를 알기 위해서는 소비자들이 업체의 홈페이지를 일일이 검색해야 하는 등 정보 접근성이 낮음.
- 이와 달리 사람의 장사 등에 관한 정보는 보건복지부에서 운영 중인 ‘e하늘 장사정보시스템’을 통해 종합적인 정보를 얻을 수 있고, 화장 시설 예약까지 동 시스템을 통해 온라인으로 가능하므로 소비자들의 정보 접근성이 높고 이용이 편리함.

나. 개선방안

- 현재 동물장묘업체의 홈페이지에서 제공되는 동물장묘 관련 정보는 제한적으로만 제공되고 있어 소비자의 합리적인 선택을 위해서는 불충분하므로, 사업자들의 자율적인 충실한 정보제공이 필요함.
- 장기적인 관점에서는 반려동물 장묘에 관한 정보를 하나의 시스템에서 체계적으로 제공한다면 소비자의 정보 접근 및 이용 편의성 증대는 물론 등록된 동물장묘업체의 정보를 제공하게 되므로 미등록 업체에 의한 소비자피해를 예방할 수 있을 것으로 기대함.
- 따라서 반려동물 장묘에 대해서도 ‘e하늘 장사정보시스템’(사람의 장사 등에 관한 종합정보시스템)과 같이 장묘시설 현황 및 비용, 장례용품 가격정보, 장례절차 등의 정보 뿐 아니라 화장 등 온라인예약까지 가능한 종합적인 반려동물장묘 정보시스템 구축이 필요함.

【그림 6-1】 e하늘장사정보시스템



2. 준수사항 위반 동물장묘업자에 대한 관리·감독 강화

가. 문제점

- 동물복지법 제36조(동법 시행규칙 제43조 관련 [별표 10])에 따르면 동물장묘업자는 신문, 방송, 인터넷 등을 통해 영업을 홍보하려는 때에는 영업등록증을 함께 게시해야 하나, 실태조사 결과 전체 동물장묘업체 중 인터넷 홈페이지를 운영하고 있는 62개소의 동물장묘업체 중 32개소는 동물장묘업 등록증을 게시하지 않고 있는 것으로 확인됨.
- 소비자 인식조사 결과, 포털사이트 검색으로 반려동물 장묘시설을 이용했다는 응답이 54.7%(164명)였는데, 동물장묘업체가 초기화면에 동물장묘업 등록증을 게시하게 되면 소비자들이 등록된 동물장묘업체라는 점을 바로 알 수 있어 미등록 업체를 선택하게 될 위험성이 줄어들 수 있음.

나. 개선방안

- 동물장묘업자들이 인터넷을 통해 영업을 홍보할 경우 관련 법률에 따라 영업등록증을 게시하도록 관리·감독 강화 및 자율개선 필요

3. 동물 장례대행업체에 대한 관리 필요성

가. 문제점

- 동물장묘업체의 소재지를 살펴보면 시설 등의 기준 때문에 반려동물의 소유자가 거주하는 주거지가 아닌 외곽지역에 주로 분포하고 있음.
- 이에 따라 반려동물 소유자의 거주지와 동물 장묘시설을 연결해 주는 새로운 형태의 반려동물 장례서비스 대행업이 나타났고, 동물사체 운반(운송)부터 장례식, 화장, 납골당 안치까지 모든 장묘 관련 업무를 대행한다고 광고하고 있음.

- 「동물보호법」은 동물장묘업의 영업범위를 장례식장·화장시설·봉안시설 등을 설치 또는 운영하는 것이라고만 규정하고 있어, 동물 장례대행업체가 ‘동물사체 운반(운송)서비스’를 강점으로 내세우며 동물장묘업 업무 대행에서 벗어나 실질적으로 동물장묘업을 영위하거나 소비자피해가 발생하더라도 현재는 법적 관리의 사각지대임.

나. 개선방안

- 반려동물 장묘와 관련한 새로운 영업형태인 동물 장례대행업체로부터의 소비자 피해를 예방하기 위해서는 등록된 동물장묘업체 외에는 동물장묘시설을 이용하여 동물사체를 처리하는 업무를 할 수 없도록 관련 법률 개정이 필요함.
- 그 외 소비자가 동물 장례대행업체를 선택하는 주요 동기인 ‘동물사체 운반(운송)서비스’업을 반려동물 연관 산업으로 별도 지정하거나, 동물장묘업의 영업범위에 동물사체 운반(운송)서비스 제공을 포함하는 방안 등을 고려할 수 있음.

4. 반려동물 관련 정보제공 및 소비자 의식 제고

가. 문제점

- 소비자 인식조사에서 동물사체의 매장 또는 투기 등이 법적으로 금지되고 있다는 사실을 알지 못하고 있는 경우가 45.2%에 달했고, 이러한 처리방법에 대해 환경이 오염될 수 있다는 인식도 상대적으로 낮은 것으로 조사됨.

나. 개선방안

- 동물 사체의 매장 또는 투기가 법적 금지행위이며, 환경을 오염시킬 수 있다는 사실에 대해 정보를 제공하여 반려동물 사체처리에 대한 소비자 의식 제고

Ⅵ 향후 조치 계획

1. 정책 건의

- ☐ 관계 부처에 반려동물 장묘 관련 ‘동물장묘종합정보시스템’ 구축 건의
- ☐ 등록된 동물장묘업체만이 동물장묘 관련 업무를 수행할 수 있도록 관련 법률 개정 건의

2. 사업자 자율개선 권고

- ☐ 인터넷을 통해 영업을 홍보하고 있는 동물장묘업자에게 동물장묘업 등록증 게시 및 장묘서비스와 장례용품의 충실한 정보제공 권고

3. 소비자 정보 제공

- ☐ 언론 홍보 및 우리원 누리집 게시

참 고 문 헌

- 김현희, 「반려동물관련산업법 제정을 위한 기반마련 연구」, 한국법제연구원, 2017
- 정영근, 「반려동물 장묘행정에 관한 연구-장묘업을 중심으로」, 배재대학교, 행정학과, 2021.6.
- 국회입법조사처, ‘「동물보호법」 제12조(등록대상동물의 등록)의 입법영향분석’, 2017
- 농림축산식품부, ‘2018년 동물보호에 대한 국민의식조사’, 2018
- ‘2021년 동물보호에 대한 국민의식조사’, 2021
- KB금융지주 경영연구소, ‘국내외 반려동물보험 동향과 시사점’, KB지식비타민, 2015
- 최시영, 반려동물 장묘현황과 개선방안 고찰 토론회 자료집, 2019
- 최시영·윤귀향, ‘알기 쉬운 반려동물관리와 장례실무’, 이비락, 2018
- 농림축산식품부 보도자료, ‘2020년 반려동물보호복지 실태조사’, 2021.5.18., 농림부 홈페이지
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>
- 농림축산식품부 동물보호관리시스템 <https://www.animal.go.kr>
- (사)한국동물장례협회 e동물장례정보포털 <https://eanimal.kr>
- “반려견 두 번 울리는 불법 화장...떠난 아이 들먹이며 바가지에 갑질도”, 세계일보, 2022.6.22. <https://www.segye.com/newsView/20220622521414>